Aktenzeichen:
7 O 24/14

Landgericht Mannheim

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

[...]
- Klägerin/Widerbeklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte **[...]**

gegen

[...]
- Beklagte/Widerklägerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte **[...]**

wegen Patentverletzung

hat das Landgericht Mannheim - 7. Zivilkammer - durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Voß, den Richter am Landgericht Dr. Tochtermann und den Richter Böttcher auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 08.01.2016 für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000 — ersatzweise Ordnungshaft — oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihren jeweiligen Geschäftsführern zu vollstrecken ist, zu unterlassen,

   Vorrichtungen zum Decodieren von Untertiteln für die Verwendung in einem Videobild-Anzeigesystem

   in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

   wenn die Vorrichtungen aufweisen:

   eine Farbnachschlagtabelle mit Adressen für den Zugriff auf Anzeigedaten, eine Einrichtung zum Empfangen von Datenblöcken, die Ladeblöcke und Pixeldatenblöcke enthalten, wobei die Pixeldatenblöcke Untertiteldaten repräsentieren und die Ladeblöcke eine Umsteuerpositionsinformation enthalten und diese Umsteuerpositionsinformation für die Aktualisierung einer in dem Videobild liegenden Änderungsposition benutzt wird, wobei eine laufende Adresse für den Zugriff auf die Farbnachschlagtabelle in jeder Rahmenperiode in die nächste Adresse veränderbar ist, so dass an der durch die Umsteuerpositionsinformation angegebenen Änderungsposition auf unterschiedliche Anzeigedaten zugegriffen wird, wobei die Umsteuerpositionsinformation Verzögerungslängendaten enthält, die zur Steuerung der Verzögerung bei der Aktualisierung der Änderungsposition benutzt werden, wenn die gleiche Umsteuerinformation sich über mehrere Rahmen fortsetzt, eine Einrichtung (200) zum Detektieren der Umsteuerpositionsinformation aus den Ladeblöcken und eine Einrichtung (210 bis 209) zum Anzeigen der Untertitel und des Videobilds auf einem Anzeigebildschirm als Funktion der Umsteuerpositionsinformation und der Farbnachschlagtabelle,

   - Anspruch 5 des EP 0 734 181 B1 -

2. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin in einer gesonderten Aufstellung hinsichtlich der Angaben a. und b. unter Vorlage von Rechnungen oder Lieferscheinen oder Quittungen darüber Angaben zu machen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 4. Juli 2003 begangen haben und zwar unter Angabe

   a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

   b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

   c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und den Schaltungszeiträumen,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von ihnen zu bezeichnenden, der Klägerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

3. Es wird festgestellt,

   dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 4. Juli 2003 entstanden ist und noch entstehen wird.

4. Die Beklagte wird verurteilt,

   a) die vorstehend unter Ziffer 1. bezeichneten, im Besitz gewerblicher Dritter befindlichen Erzeugnisse, soweit diese nach dem 29. April 2006 in den Verkehr gebracht wurden, aus den Vertriebswegen zurückzurufen und endgültig zu entfernen,

   b) in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindliche, vorstehend unter Ziffer 1. bezeichnete Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben (alternativ an einen zur Vernichtung bereiten Gerichtsvollzieher).

5. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

6. Die Widerklage wird abgewiesen.

7. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

7. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils € 1.500.000,00 in Ziffern 1 (Unterlassung), 4.a) und b) (Rückruf/Entfernung), in Höhe von € 50.000 in Ziffer 2 (Auskunft/Rechnungslegung) und in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages in Ziffer 7 (Kosten).

Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter Patentverletzung unter anderem auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch.

Die Klägerin, ein [...] Elektronik-Konzern, ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents EP 0 734 181 B1 betreffend „Subtitle data encoding/decoding and recording medium for the same", das am 21.03.1996 angemeldet wurde. Das Patent beansprucht eine Priorität vom 23. März 1995. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 6. Mai 2004 veröffentlicht. Der deutsche Teil des Klagepatents (im Folgenden „Klagepatent") steht unter DE 696 28 487.1 in Kraft. Der unabhängige Anspruch 5 des Klagepatents hat – in der Verfahrenssprache und in deutscher Übersetzung – folgenden Wortlaut:

5. A subtitle decoding apparatus (7) for use in a video image display system, said apparatus comprising:

a colour lookup table (26) having addresses for accessing display data;
means for receiving data blocks (200) including loading blocks and pixel data blocks, said pixel data blocks representing subtitle data and said loading blocks including changeover position information, said changeover position information being used to update a change position located in the video image, wherein a current address for accessing said colour lookup table is changeable to a next address every frame period so that different display data are accessed at the change position indicated by said changeover position information, said change-

over position information comprising delay length data, said delay length data being used to control a delay in the update of the change position when the same changeover information continues for a plurality of frames;
means for detecting (200) said changeover position information from said loading blocks; and
means for displaying (210 to 209) said subtitles and the video image on a display screen as a function of said changeover position information and said colour lookup table.

5. Vorrichtung (7) zum Dekodieren von Untertiteln für die Verwendung in einem Videobild-Anzeigesystem,
wobei die Vorrichtung aufweist:

eine Farbnachschlagtabelle (26) mit Adressen für den Zugriff auf Anzeigedaten,
eine Einrichtung (200) zum Empfangen von Datenblöcken, die Ladeblöcke und Pixeldatenblöcke enthalten, wobei die Pixeldatenblöcke Untertiteldaten repräsentieren und die Ladeblöcke eine Umsteuerpositionsinformation enthalten und diese Umsteuepositionsinformation für die Aktualisierung einer in dem Videobild liegenden Änderungsposition benutzt wird, wobei eine laufende Adresse für den Zugriff auf die Farbnachschlagtabelle in jeder Rahmenperiode in die nächste Adresse veränderbar ist, so daß an der durch die Umsteuerpositionsinformation angegebenen Änderungsposition auf unterschiedliche Anzeigedaten zugegriffen wird, wobei die Umsteuerpositionsinformation Verzögerungslängendaten enthält, die zur Steuerung der Verzögerung bei der Aktualisierung der Änderungsposition benutzt werden, wenn die gleiche Umsteuerinformation sich über mehrere Rahmen fortsetzt,
eine Einrichtung (200) zum Detektieren der Umsteuerpositionsinformation aus den Ladeblöcken und
eine Einrichtung (210 bis 209) zum Anzeigen der Untertitel und des Videobilds auf einem Anzeigebildschirm als Funktion der Umsteuerpositionsinformation und der Farbnachschlagtabelle.

Gegen das Klagepatent hat die [X.] am 22.07.2014 Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht erhoben. Die Nichtigkeitsklage beruft sich auf eine unzulässige Erweiterung und feh-

lende Neuheit des Anspruchs 5 des Klagepatents. Für den weiteren Inhalt der Nichtigkeitsklage wird auf Anlage [B] 18 verwiesen.

Die Beklagte ist die deutsche Tochtergesellschaft [...]-Konzerns. Sie vertreibt im Inland Computer, Notebooks und sogenannte Ultra-Books der taiwanesischen Muttergesellschaft [...] Inc., darunter die Modelle „[...]" sowie „[...]". Die angegriffenen Geräte sind dazu ausgebildet, nach dem DVD-Standard codierte Videodateien zu decodieren und wiederzugeben. Die hierfür vorinstallierte Software stammt von der [...] Firma [Y.].

Der DVD-Standard bietet die Möglichkeit, eine sog. Farbwischblende zu realisieren, mit der die farbliche Unterteilung eines Untertitels in zwei Bereiche und das Fortschreiten der Farbgrenze etwa mit einem zu sprechenden oder zu singenden Text erreicht werden kann.

Für die nähere Ausgestaltung des DVD-Standards wird auf das Standarddokument DVD Specifications for Read-Only Disc, Part 3, Video Specification, Version 1.1 (im Folgenden „Standard") verwiesen, das als Anlage K 4c vorliegt.

Die Klägerin hat mit der Lizenzierung ihrer Schutzrechte, die sie dem DVD-Standard zurechnet, darunter das Klagepatent, den Patent-Pool „[A.]" (nachfolgend: [A.]) beauftragt. Bei [A.] handelt es sich um ein in [...] ansässiges Unternehmen, das neben den Patenten der Klägerin auch Schutzrechte dreier weiterer Elektronikunternehmen in deren Auftrag verwertet, wobei es etwaigen Interessenten auch freisteht, direkte Lizenzverträge mit den Pool-Mitgliedern hinsichtlich deren Schutzrechte abzuschließen.

Anfang 2013 trat [A.] an die Konzernmutter der Beklagten heran und stellte das Lizenzprogramm vor. Es kam zu jedenfalls zu einem Gespräch und zwei schriftlichen Kontaktaufnahmen durch [A.]. Ein konkreter Hinweis auf die Verletzung des hiesigen Klagepatents erging dabei nicht. Die Mutter der Beklagten hat die Vorstellung des Lizenzprogramms nicht zum Anlass genommen, in Lizenzverhandlungen einzutreten.

Mit Klageerwiderung legte die Beklagte ein Lizenzvertragsangebot vom 30.05.2014 (Anlage [B] 12) für einen Lizenzvertrag zwischen den Parteien vor. Gegenstand des Lizenzangebots ist eine auf Deutschland und das Klagepatent beschränkte Lizenz zugunsten der Beklagten. Als Lizenzgebühr sieht das Angebot – nach Wahl der Klägerin – eine Stücklizenz entweder in Höhe von [...] USD oder in Höhe einer durch die Klägerin nach § 315 BGB festgelegten anderen FRAND-Lizenzgebühr vor. In der Klageerwiderung erklärte die Beklagte, dass sie bereit sei, über einer Portfolio-Lizenz für die deutschen Patente der Klägerin zu verhandeln und im Fall der Nichteinigung die Lizenzgebühr durch ein Gericht oder Schiedsgericht festlegen zu lassen. Das gelte auch für den Fall, dass die Klägerin das Lizenzangebot nicht annehmen werde.

Die Klägerin antwortete hierauf mit Schreiben vom 25.07.2014 (Anlage K 5). In diesem Schreiben schlug sie vor, das Beklagtenangebot dahingehend abzuändern, dass Lizenznehmer die Muttergesellschaft der Beklagten ist, dass Lizenzgegenstand eine Portfolio-Lizenz an allen [A.]-Pool-Patenten der Klägerin ist und dass die Lizenz alle Länder umfasst, in denen eins der Lizenzpatente gewährt wurde. Für die Identifizierung der Portfoliopatente verwies die Klägerin auf die Internet-Seite der [A.]. Hierauf ließ sich die Beklagte nicht ein, sondern teilte der Klägerin mit Schreiben vom 22.08.2014 mit, wie viele Computer mit der DVD-Software sie im Zeitraum 04.07.2003 bis 30.06.2014 angeblich in Deutschland in den

Verkehr gebracht hat, und hinterlegte beim Amtsgericht Düsseldorf einen Betrag in Höhe von USD [...].

Am 13.03.2015 unterbreitete die Klägerin der Muttergesellschaft der Beklagten ein neues Angebot in Form eines Lizenzvertragsentwurfs, der eine weltweite Portfolio-Lizenz zum Gegenstand hatte. In dem Begleitschreiben vom 13.03.2015 (Anlage K 1f) umriss die Klägerin die Ableitung der Stücklizenzgebühr für PCs ohne DVD-Laufwerk und PCs mit reinem Wiedergabelaufwerk in Höhe von USD [...] und für PCs mit integriertem Wiedergabe- und Aufnahmelaufwerk in Höhe von USD [...] aus den [A.]-Sätzen und fügte beispielhaft für zwei Patente aus dem Pool Claim-Charts bei.

Im Antwortschreiben vom 05.05.2015 (Anlage K 1g) forderte die Mutter der Beklagten zur Beurteilung der Verletzungsfrage und des Rechtsbestands der Portfolio-Patente weitere Informationen in Form von detaillierten Claim-Charts für alle Patente sowie eine weitergehende Erläuterung der Lizenzgebühr. Mit Schreiben vom 25.06.2015 (Anlage K 1 h) übersandte die Klägerin daraufhin Claim-Charts zu drei weiteren ihrer Patenten aus dem [A.]-Portfolio mit dem Hinweis, dass nun zu jeder vom Lizenzangebot umfassten Familie eine Erläuterung vorliege, und schlug ein persönliches Treffen vor. Der Wunsch nach weiteren Erläuterungen zur Berechnung der Lizenzgebühr sei nicht nachzuvollziehen, entsprechende konkrete Fragen könnten jedoch gestellt und in dem Treffen beantwortet werden.

Hierauf antwortete die Mutter der Beklagten mit Schreiben vom 13.07.2015 (Anlage K 1i). In diesem Schreiben hielt sie allein einen der am 25.06.2015 übersandten Claim-Charts für ausreichend detailliert und forderte entsprechende Claim-Charts für alle Portfolio-Patente. Die Lizenzgebühr müsse in Bezug auf die Klägerin und nicht in Bezug auf [A.] erläutert, zudem müssten Referenzverträge vorgelegt werden. Mit Schreiben vom 27.07.2015 (Anlage K 1j) wies die Klägerin die Kritik der Beklagten zurück und wiederholte ihren Wunsch, in Verhandlungen einzutreten.

Am 03.09.2015 kam es zu einem Treffen von Vertretern der Klägerin und der Muttergesellschaft der Beklagten am Sitz der Mutter der Beklagten in [...]. Das Treffen endete ohne spezifisches Resultat.

Im Nachgang hierzu übersandte die Klägerin der Mutter der Beklagten mit Schreiben vom 30.09.2015 (Anlage K 1l) eine Power-Point-Präsentation mit weiteren technischen Erläuterungen zu einzelnen Patenten und machte weitere Angaben zu dem Zuschlag gegenüber der [A.]-Lizenzhöhe aufgrund der Teillizenzierung. Die Beklagte antwortete mit Schreiben vom 05.01.2016 (Anlage [B] 52), wies die Verletzung der Portfolio-Patente zurück und bezog sich hinsichtlich der Kritikpunkte an der Lizenzgebühr auf den hiesigen Schriftsatz vom 29.10.2015.

Die Klägerin sieht in der Realisierung eines verschiebbaren Farbumschlags im Untertitel nach dem DVD-Standard eine Verletzung des Klagepatents. Sie ist der Ansicht, dass sich das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren als rechtsbeständig erweisen wird.

Die Klägerin sei nicht aus kartellrechtlichen Gründen an der Durchsetzung ihrer Rechte gehindert. Sie habe schon keine marktbeherrschende Stellung inne und sei damit nicht Adressatin der Art. 101, 102 AEUV. Selbst wenn man die Normadressateneigenschaft unterstelle, habe sie aber auch alle kartellrechtlichen Anforderungen erfüllt, insbesondere der Beklagten ein FRAND-Angebot unterbreitet und sie in ausreichendem Maß über die ihr vorgeworfenen

Verletzungshandlungen informiert. Überdies sei sie stets gewillt gewesen, sich an die von ihr in der Vergangenheit abgegebene FRAND-Erklärung zu halten. Sie könne lediglich das Original dieser Erklärung nicht vorlegen, was aber kartellrechtlich ohne Relevanz sei. Sie habe sich auch nicht an die Herstellerin der DVD-Software halten müssen, sondern sei befugt, aus dem Klagepatent gegen die Beklagte vorzugehen. Das von der Beklagten vorgelegte, deren Auffassung nach der Entscheidung Orange-Book-Standard entsprechende Lizenzangebot sei hingegen ersichtlich nicht FRAND, da es auf das Klagepatent und die Verkäufe in der Bundesrepublik Deutschland beschränkt sei. Ein solches Angebot brauche die Klägerin nicht anzunehmen, weil zahlreiche parallele ausländische Patente der gleichen Patentfamilien existierten und die Gesellschaften des [...]-Konzerns in sämtlichen Ländern, in denen Mitglieder dieser Patentfamilie erteilt worden seien, identische Computer wie die hier angegriffenen Ausführungsformen vertreiben würden.

Die Beklagte stelle die angegriffenen Ausführungsformen auch her.

Die Klägerin beantragt:

1. wie gewährt, jedoch zusätzlich gerichtet auf das Unterlassen des Herstellens,

2. wie gewährt, jedoch unter Korrektur der auf einem offensichtlichen Schreibfehler beruhenden Bezeichnung der Klägerin als „Klägerin zu 1",

3. wie gewährt, jedoch unter Korrektur der auf einem offensichtlichen Schreibfehler beruhenden Bezeichnung der Klägerin als „Klägerin zu 1",

4. Die Beklagte wird verurteilt,

   a) die vorstehend unter Ziffer 1. bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse, soweit diese nach dem 29. April 2006 in den Verkehr gebracht wurden, aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagten oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents DE 696 28 487.1 (deutscher Teil des EP 0 734 181 B1) erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagten zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird, und endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst,

   b) in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindliche, vorstehend unter Ziffer 1. bezeichnete Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben (alternativ an einen zur Vernichtung bereiten Gerichtsvollzieher).

Die Beklagte beantragt,

1. die Klage abzuweisen;

2. hilfsweise das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die gegen das Klagepatent anhängige Nichtigkeitsklage (Az. BPatG 5 Ni 27/14) auszusetzen

3. hilfsweise im Unterliegensfall der Beklagten zu gestatten, die Vollstreckung aus dem Rückrufs- und Vernichtungstenor gegen Sicherheitsleistung von EUR 250.000,00 ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden, wobei die Sicherheitsleistung der Beklagten in Form einer Bank- oder Sparkassenbürgschaft erbracht werden kann (§ 712 Abs. 1 S. 1 ZPO)

4. hilfsweise im Unterliegensfall die Sicherheitsleistung für die vorläufige Vollstreckung des Rückrufs- und Vernichtungstenors gegen die Beklagte auf EUR 5 Millionen festzusetzen.

Widerklagend hat die Beklagte zunächst beantragt:

I. Es wird festgestellt, dass es sich bei dem DVD-Standard um einen von einer Standardisierungsorganisation, dem DVD-Forum, gesetzten Industriestandard handelt, auf den das Kartellverbot in Art. 101 AEUV, § 1 GWB Anwendung findet.

II. Die Widerbeklagte wird verpflichtet,

a) die aus der Nichtabgabe einer FRAND-Verpflichtungserklärung folgende Beeinträchtigung der Widerklägerin zu beseitigen, beispielsweise durch Abgabe einer FRAND-Verpflichtungserklärung gegenüber dem DVD-Forum, Daimon Urbanist Bldg. 6F, 2-3-6 Shiba Daimon, Minato-ku, Tokyo 105-0012, Japan, oder in sonstiger Weise

hilfsweise

b) die aus der Nichtabgabe einer FRAND-Verpflichtungserklärung folgende Beeinträchtigung der Widerklägerin zu unterlassen.

III. Es wird festgestellt, dass die Widerbeklagte verpflichtet ist, der Widerklägerin jeden Schaden zu ersetzen, der ihr durch den Verstoß gegen Art. 101 AEUV, § 1 GWB entstanden ist.

Nach Umstellung der Anträge im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 12.09.2014 beantragt die Beklagte zuletzt widerklagend:

I. Es wird festgestellt, dass es sich bei dem DVD-Standard um einen zwischen Wettbewerbern vereinbarten Standard handelt und die Klägerin gegen Art. 101 AEUV, § 1 GWB verstößt, weil sie eine FRAND-Verpflichtungserklärung nach Art. 14 der Charta des DVD-Forums nicht abgegeben hat.

hilfsweise für den Fall der Verurteilung der Beklagten:

II. Die Widerbeklagte wird verpflichtet,

a) die aus der Nichtabgabe einer FRAND-Verpflichtungserklärung folgende Beeinträchtigung der Widerklägerin durch Abgabe einer FRAND-Verpflichtungserklärung gegenüber dem DVD-Forum, Daimon Urbanist Bldg. 6F, 2-3-6 Shiba Daimon, Minato-ku, Tokyo 105-0012, Japan, oder in sonstiger Weise zu beseitigen,

hilfsweise

b) die aus der Nichtabgabe einer FRAND-Verpflichtungserklärung folgende Beeinträchtigung der Widerklägerin zu unterlassen.

III. Es wird festgestellt, dass die Widerbeklagte verpflichtet ist, der Widerklägerin jeden Schaden zu ersetzen, der ihr durch den Verstoß gegen Art. 101 AEUV, § 1 GWB entstanden ist.

Die Klägerin beantragt,

die Widerklage abzuweisen.

Die Beklagte ist der Ansicht, der DVD-Standard mache von der technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch. Der DVD-Standard weise keine patentgemäße Information über eine Änderungsposition, die als solche im Standard nicht definiert sei, auf. Dementsprechend seien die angegriffenen Ausführungsformen auch nicht dazu eingerichtet, eine solche Änderungsposition zu detektieren. Im Standard werde nichts verzögert, da jede Steuersequenz mit einem CHG_COLCON-Befehl eine feste Startzeit habe und dann konsequent abgearbeitet werde. Ferner sehe der Standard keine patentgemäßen Verzögerungslängendaten vor. Folgerichtig könnten die angegriffenen Ausführungsformen, wenn sie patentgemäße Verzögerungslängendaten erhielten, diese auch nicht auswerten und umsetzen.

Die Rückruf- und Vernichtungsansprüche seien unverhältnismäßig, da die vorinstallierte Software von den PCs gelöscht werden könne.

Ungeachtet der fehlenden Verletzung des Klagepatents sei die Klägerin an der Durchsetzung der mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung auch aus kartellrechtlichen Gründen gehindert. Die Klägerin habe schon deshalb gegen Kartellrecht verstoßen, weil sie keine FRAND-Erklärung abgegeben habe und dennoch erwirkt habe, dass das Klagepatent in den Standard aufgenommen wird, und nun klageweise Rechte daraus herleite. Bereits aus diesem Grund sei das Klagepatent nicht durchsetzbar. Die Verweigerung einer FRAND-Lizenz gegenüber der Beklagten stelle zudem einen Verstoß sowohl gegen das Kartellverbot des Artikel 101 AEUV als auch gegen das Missbrauchsverbot des Artikels 102 AEUV dar, so dass die Klägerin das Klagepatent aus diesen Gründen ebenfalls nicht durchsetzen könne. Entgegen der Auffassung der Klägerin finde Artikel 102 AEUV im vorliegenden Fall Anwendung, da die Klägerin sowohl den Produktmarkt für „DVD-Wiedergabegeräte" als auch den vorgelagerten Technologiemarkt für die Vergabe von Lizenzen im DVD-Sektor beherrsche. Diese marktbeherrschende Stellung habe die Klägerin missbraucht, da sie nicht die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs aus der Entscheidung Huawei Technologies/ZTE (C-170/13) beachtet habe. Weder habe die Klägerin wie vom Europäischen Gerichtshof gefordert die Beklagte vorprozessual auf die Verletzung des Klagepatents hinreichend substantiiert hingewiesen, noch habe die Klägerin der Beklagten zu irgendeinem Zeitpunkt ein Lizenzangebot unterbreitet, das FRAND-Anforderungen genüge. Zudem sei die Klägerin kartellrechtswidrig gegen die Beklagte als bloßes Vertriebsunternehmen vorgegangen, obwohl sie sich an die Herstellerin der DVD-Software habe halten müssen.

Jedenfalls sei der vorliegende Verletzungsrechtstreit aber bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Nichtigkeitsklage (Anlage [B] 18) der [X.] vom 22.07.2014 auszusetzen, da das Klagepatent mit überwiegender Wahrscheinlichkeit sowohl wegen fehlender Neuheit als auch wegen einer unzulässigen Erweiterung vernichtet werden werde.

Angesichts der Verstöße der Klägerin gegen Art. 101 AEUV durch Nichtabgabe einer FRAND-Verpflichtungserklärung sei auch die zulässige Zwischenfeststellungsklage begründet. Der widerklagend hilfsweise geltend gemachten Leistungsantrag auf Beseitigung bzw. Unterlassung und die hilfsweise widerklagend beantragte Schadensersatzfeststellung folgte aus Art. 101 AEUV, § 33 Abs. 1 bzw. Abs. 3 GWB.

Die Klägerin ist hinsichtlich der Widerklagen der Ansicht, dass die Zwischenfeststellungsklage unzulässig und zudem unbegründet sei, weil sie nicht in kartellrechtswidriger Weise Dritten den Zugang zum DVD-Standard verwehrt habe und die Kausalverknüpfung nicht richtig sei. Der hilfsweise widerklagend geltend gemachte Leistungsantrag auf Beseitigung bzw. Unterlassung und der hilfsweise gestellte Widerklagefeststellungsantrag seien aus den gleichen Gründen abzuweisen und habe sich zudem durch die (ggf. nochmalige) Abgabe einer FRAND-Erklärung erledigt.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Parteivortrags wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Der Rechtsstreit ist auf Antrag der Beklagten durch Beschluss vom 21.11.2014 bis zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshof in dem Vorabentscheidungsverfahren in der Rechtssache Huawei ./. ZTE (C-170/13) ausgesetzt gewesen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist im tenorierten Umfang begründet. Die Beklagte verletzt das Klagepatent (dazu I.), weshalb der Klägerin die zugesprochenen patentrechtlichen Ansprüche zustehen (dazu II.). Der Durchsetzung dieser Ansprüche steht der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand nicht entgegen (dazu III.). Das Verfahren war auch nicht bis zum erstinstanzlichen Abschuss der Nichtigkeitsklage oder der sonstigen Erledigung des Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen (dazu V.). Demgegenüber bleibt die Widerklage ohne Erfolg (dazu IV.).

I.

1. Das Klagepatent betrifft die Kodierung/Dekodierung von Untertiteldaten, ein entsprechendes Aufzeichnungsmedium und eine entsprechende Abspielvorrichtung.

   a) Das Klagepatent befasst sich mit Untertiteln, die bei der Wiedergabe von Videobildern zusätzlich auf einem Anzeigebildschirm dargestellt werden können. Solche Untertitel können Text- und Grafikelemente enthalten, die den Videobildern bei ihrer Darstellung überlagert werden. Insbesondere dienen sie zur Darstellung von Textinformationen, welche die gesprochenen Inhalte aus einer Fremdsprache übersetzen oder für Hörgeschädigte erfassbar machen. Eine andere Anwendung von Untertiteln liegt in der Darstellung von Liedtexten beim Karaoke. Zur besseren Orientierung des Sängers kann die jeweils zu singende Textstelle dabei farbig oder auf andere Weise markiert werden. Beispielsweise kann die auf dem Anzeigebildschirm dargestellte Textzeile in zwei horizontale Bereiche mit jeweils unterschiedlichen Farben aufgeteilt werden, und der Übergang der Farbbereiche – vom Klagepatent als Änderungsposition bezeichnet – kann nach Art einer Farbwischblende (*color wipe*) an der jeweils zu singenden Textstelle positioniert und im Gesangsrhythmus in Textrichtung voran bewegt werden. Hierzu wird die Übergangsposition passend zur Musik in Textrichtung bewegt. Soweit hier von Interesse, befasst sich die Lehre des Klagepatents insbesondere damit, wie Untertiteldaten zur Durchführung solcher Farbwischblendenoperationen (*color wipe operation*) codiert und decodiert werden können.

   Als Stand der Technik betrachtet das Klagepatent zunächst die sogenannte Videodisk und herkömmliche Fernsehprogramme, bei denen mit Untertiteln überlagerte Videobilder bereits vor der Datenübertragung aufgezeichnet werden. Dabei wird kein gemultiplexter Datenstrom übertragen, aus dem der Empfänger die Video- und Untertiteldaten separat extrahieren kann, sondern ein einziges Videosignal, das sowohl die eigentlichen Videobilder als auch die Untertitel enthält. Ein Nachteil einer solchen Übertragung besteht darin, dass die auf diese Weise bereitgestellten Untertitel während der Wiedergabe nicht ein- und ausgeschaltet werden können. Letzteres ermöglichten das CAPTAIN-System und die Grafik-CD, die das Klagepatent in seiner Einleitung vorgestellt. Sowohl beim CAPTAIN-System als auch bei der Grafik-CD ist jedoch die Anzahl der pro Sekunde übertragbaren Zeichen nach der Darstellung im Klagepatent zu gering, um die Untertitel mit hoher Geschwindigkeit zu ändern, wie es beim Karaoke erforderlich ist, und gleichzeitig eine ausreichend hohe optische Bildqualität der Untertitel sicherzustellen. Als nächstliegenden Stand der Technik würdigt die Klagepatentschrift die ebenfalls auf die Patentinhaberin zurückgehende

EP 0 662 770 A1. Diese Schrift schlägt zur Verwirklichung einer Farbwischblendenoperation unter anderem vor, so genannte Chroma-Vektoren innerhalb der Untertiteldaten zu übertragen. Diese Vektoren werden in Abhängigkeit von der Differenz zwischen den Änderungspositionen in aufeinanderfolgenden Halbbildern des zu überlagernden Videosignals erzeugt und geben damit die jeweilige Größe des Wischbalkens für die einzelnen Halbbilder an. Für jedes Halbbild ist dabei ein Chroma-Vektor in den Untertiteldaten enthalten. Hierdurch wird die zur Durchführung einer Farbwischblendenoperation erforderliche Datenmenge reduziert. Die Untertiteldaten enthalten jedoch für jedes Halbbild des Videosignals einen Chroma-Vektor, und zwar auch dann, wenn sich die Änderungsposition der Farbwischblende gegenüber dem vorangegangenen Halbbild nicht ändert.

b) Um die Nachteile des Stands der Technik zu beseitigen, schlägt die klagepatentgemäße Erfindung die Verwendung von Verzögerungslängendaten vor, die in die Untertiteldaten eingefügt werden und zur Steuerung einer Verzögerung bei der Aktualisierung der Änderungsposition der Farbwischblende dienen. Diese Verzögerungslängendaten verzögern die Aktualisierung der Änderungsposition der Farbwischblende, wenn sich die gleiche Umsteuerposition über mehrere Rahmen fortsetzen soll, d.h. die Wischblende eine gewisse Zeit an derselben Stelle verharrt. Für die Videorahmen, in denen sich die Änderungsposition nicht verändert, müssen somit keine zusätzlichen Informationen codiert bzw. decodiert werden. Hierdurch wird die zur Codierung bzw. Decodierung der Untertitel erforderliche Datenmenge reduziert.

Die Merkmale des Patentanspruchs 5 lassen sich wie folgt gliedern:

a. Vorrichtung (7) zum Decodieren von Untertiteln für die Verwendung in einem Videobild-Anzeigesystem;

Die Vorrichtung weist auf:

b. eine Farbnachschlagtabelle (26) mit Adressen für den Zugriff auf Anzeigedaten, und

c. eine Einrichtung (200) zum Empfangen von Datenblöcken, die Ladeblöcke und Pixeldatenblöcke enthalten.

c1. Die Pixeldatenblöcke repräsentieren Untertiteldaten.

c2. Die Ladeblöcke enthalten eine Umsteuerpositionsinformation, die für die Aktualisierung einer in dem Videobild liegenden Änderungsposition benutzt wird,

c3. wobei eine laufende Adresse für den Zugriff auf die Farbnachschlagtabelle in jeder Rahmenperiode in die nächste Adresse veränderbar ist, so dass an der durch die Umsteuerpositionsinformation angegebenen Änderungsposition auf unterschiedliche Anzeigedaten zugegriffen wird, und

c4. wobei die Umsteuerpositionsinformation Verzögerungslängendaten enthält, die zur Steuerung der Verzögerung bei der Aktualisierung der Änderungsposition benutzt werden, wenn die gleiche Umsteuerinformation sich über mehrere Rahmen fortsetzt,

Die Vorrichtung weist ferner auf:

d. eine Einrichtung (200) zum Detektieren der Umsteuerpositionsinformation aus den Ladeblöcken und

e. eine Einrichtung (210 bis 209) zum Anzeigen der Untertitel und des Videobilds auf einem Anzeigebildschirm als Funktion der Umsteuerpositionsinformation und der Farbnachschlagtabelle.

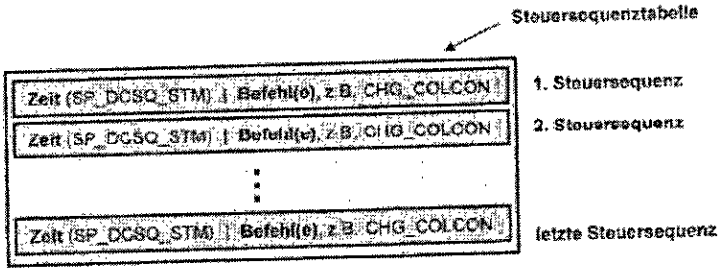
2. Nach dem DVD-Standard ausgebildete Vorrichtungen machen von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch. Mit Ausnahme des Merkmals c4 und des Merkmals c2 (und dementsprechend c3) steht dies zwischen den Parteien – zu Recht – außer Streit. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist indes auch eine Verwirklichung des Merkmals c4 – Verzögerungslängendaten – und des Merkmals c2/c3 – Aktualisierung einer Änderungsposition – durch nach dem DVD-Standard ausgebildete Vorrichtungen und damit durch die angegriffenen Ausführungsformen zu bejahen.

Maßgeblich für die Auslegung eines Patents ist zunächst der Inhalt und damit der Wortlaut und Sinngehalt des jeweiligen Patentanspruchs, Beschreibung und Zeichnungen sind ergänzend heranzuziehen (Art. 69 Abs. 1, S. 1, 2 EPÜ). Soweit die Beschreibung zur Auslegung der Patentschrift herangezogen wird, ist der technische Sinn der in der Patentschrift verwendeten Worte und Begriffe entscheidend und nicht deren rein philologischer oder logisch-wissenschaftlicher Bedeutungsgehalt (BGHZ 150, 149, 156 - *Schneidmesser I*; BGH GRUR 1999, 909 - *Spannschraube*). Die Merkmale eines Patentanspruchs müssen deshalb aus der Patentschrift, die insoweit ihr eigenes Lexikon darstellt, selbst heraus ausgelegt werden (BGH, GRUR 2005, 754 - *werkstoffeinstückig*). Ausführungsbeispiele sowie darauf bezogene Beschreibungsteile schränken einen weiter zu verstehenden Sinngehalt des Patentanspruchs nicht auf diese Ausführungsformen ein.

Bei Zugrundelegen dieser Maßstäbe sind die Merkmale c2/c3 und c4 wortsinngemäß verwirklicht.

a) Merkmal c2 sieht vor, dass die Ladeblöcke eine Umsteuerpositionsinformation enthalten, die für die Aktualisierung einer in dem Videobild liegenden Änderungsposition benutzt werden.

Nach dem DVD-Standard enthält jede Untertiteleinheit eine Steuersequenztabelle (SP_DCSQT), die wiederum eine oder mehrere Steuersequenzen (SP_DCSQ) aufweist, die steuern, wann die Untertitel angezeigt werden und welche Eigenschaften sie dabei haben. Jede Steuersequenz enthält, wie nachfolgende Grafik verdeutlicht, eine Angabe über die Startzeit (Zeitstempel), zu der die Befehle ausgeführt werden (SP_DCSQ_STM).



Zu den Befehlen, die in einer Steuersequenz enthalten sein können, zählt u.a. der Befehl CHG_COLGON, der in einer oder mehreren Steuersequenzen enthalten sein kann und der es erlaubt, die Farbe oder Transparenz der Untertitel während ihrer

Anzeige zu verändern. Jede Steuersequenz kann maximal einen Befehl CHG_COLCON enthalten. Der Befehl CHG_COLCON enthält u.a. sog. Pixel-Control-Data (PXTD), darunter für jede Zeile bis zu 8 Pixel Control-Information (PX_CTLI). Die PX_CTLI gibt die Startpixelnummer an, an der die Farbe und der Kontrast des angegebenen Pixels und aller folgenden Pixel bis zum nächsten Bereich geändert werden (vgl. Standard, Anlage K 4c, VI5-88). Die Festlegung durch die Pixel-Control-Data bleiben gültig, bis sie durch einen neuen CHG_COLCON überschrieben wird, der den vorangegangenen ungültig werden lässt und ersetzt (vgl. Anlage K 4c, VI5-85).

Soll ein Farbumschlag zwischen zwei Bereichen des Untertitels realisiert werden, kann hierzu der Untertitel zunächst mit einer Grundfarbe eingefärbt werden und mit einen CHG_COLCON-Befehl eine horizontale Position für einen Farbwechsel festgelegt werden. Ist der Befehl CHG_COLCON mit einer von der Grundfarbe verschiedenen zweiten Farbe gesetzt, wird eine Startpixelnummer (*start column*) angegeben, die für die Position steht, ab der die neue Farbe gelten soll. Diese Position des Farbumschlags kann in horizontaler Richtung durch eine zweite Steuersequenz mit einem weiteren CHG_COLCON-Befehl, der eine andere Startpixelnummer enthält, verschoben werden. Ist die Startzeit für diese zweite Steuersequenz gekommen, wird der entsprechende Befehl CHG_COLGON ausgeführt mit der Folge, dass sich die geänderte Farbe zu der jetzt maßgeblichen Startpixelnummer vorschiebt.

DCSQT: 20 -- Delay 2:120s
[Time code: 01:00:02:07]
CHG_COLCON
Number of bands 1
0 - Number of columns 2
Top Line 488
Bot. Line 528
0 -- Start column 117
New colors: 6 12 4 15
New alphas: 0 15 1 1
1 -- Start column 334
New colors: 2 2 2 2
New alphas: 0 15 1 1
End of commands

DCSQT: 21 -- Delay 3:040s
[Time code: 1:00:03:05]
CHG_COLCON
Number of bands 1
0 - Number of columns 2
Top Line 488
Bot. Line 528
0 -- Start column 117
New colors: 6 12 4 15
New alphas: 0 15 1 1
1 -- Start column 338
New colors: 2 2 2 2
New alphas: 0 15 1 1
End of commands

Entsprechend kann ein weiteres Verschieben des Farbumschlags durch weitere Steuersequenzen mit CHG_COLCON-Befehlen realisiert werden. Dabei werden bei jedem neuen CHG_COLCON-Befehl die Pixel ab der Startpixelnummer (gegenüber der Grundfarbe) neu eingefärbt, auch wenn sie sich gegenüber dem vorangegangenen CHG-COLCON-Befehl in der Farbe nicht geändert haben.

Entgegen der Auffassung der Beklagten genügt dies für das Vorhandensein einer anspruchsgemäßen Aktualisierung einer Änderungsposition. Die anspruchsgemäße Änderungsposition ist dadurch gekennzeichnet, dass sie nach Merkmal c2 im Videobild liegt und nach Merkmal c3 auf unterschiedliche Anzeigendaten zugreifen kann, weil die laufende Adresse für den Zugriff auf die Farbnachschlagtabelle in jeder Rahmenperiode in eine nächste Adresse (to a next address) veränderbar ist. Im

DVD-Standard ist die Änderungsposition durch das Startpixel in dem CHG_COLCON-Befehl, ab dem das angegebene Pixel und alle folgenden die ausgewiesene Farbe erhalten sollen, programmtechnisch realisiert. Die Umsteuerpositionsinformationen, die für die Aktualisierung der Änderungsposition benutzt werden, sind die Abfolge von Steuersequenzen mit entsprechenden CHG_COLCON-Befehlen. Die Umsteuerpositionsinformation ist – abgesehen von den unten behandelten Verzögerungslängendaten – dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Änderungsposition angeben kann (Merkmal c3) und in den Ladeblöcken enthalten ist, wobei sie für die Aktualisierung der Änderungsposition benutzt wird (Merkmal c2). Diese Merkmale erfüllt die Abfolge der Steuersequenzen.

Die Beklagte bringt gegen die Verwirklichung des Anspruchsmerkmals „Aktualisierung einer Änderungsposition" vor, dass der CHG-COLCON-Befehl keine Information zu einer Änderungsposition als solche enthalte. Er enthalte überdies nicht nur Farbinformationen für das eine Pixel, an dem der Farbumschlag stattfindet, sondern für sämtliche folgenden Pixel. Damit sei eine Änderungsposition gerade nicht ausgezeichnet. Für den Decodierer sei das Startpixel ein Pixel wie jedes andere auch. Er wisse auch nicht, ob es sich bei der Farbe für dieses Pixel um eine Änderung gegenüber der vorherigen Steuersequenz handle.

Es ist jedoch nicht erforderlich, dass die Umsatzsteuerinformation eine unmittelbare singuläre Information enthält, die vom Decoder ausschließlich als Änderungsposition bzw. Aktualisierung einer Änderungsposition erkannt wird. Die Umsatzsteuerinformation muss nach Merkmal c3 lediglich die Änderungsposition angegeben. Wie die Umsatzsteuerinformation die Änderungsposition angibt und die Aktualisierung der Änderungsposition herbeiführt, ist im Anspruch nicht festgelegt. Insbesondere ist unerheblich, dass zugleich Farbinformationen für weitere Positionen übermittelt und diese weiteren Positionen ebenfalls eingefärbt werden. Unerheblich ist auch, ob der Decoder in diesem Moment merkt, dass sich die Startpixelnummer gegenüber der vorherigen Steuersequenz geändert hat. Das Ausführungsbeispiel in den Figuren 8B bis 10 und die hierauf bezogenen Beschreibungsstellen in den Abschnitten [0091] ff., bei dem in der jeweiligen Spalte des Ladeblocks ausschließlich Informationen zur Änderungsposition enthalten sind, vermögen den insoweit offenen Anspruchswortlaut nicht einzuschränken. Abgesehen davon bezeichnet der CHG_COLCON-Befehl die Änderungsposition auch als solche. Die Pixel-Control-Data (PXTD) codieren die Startpixelnummer für Festlegung der Pixelfarbe für dieses Pixel und die folgenden. Durch die Startpixelnummer wird damit auch die Änderungsposition ausdrücklich codiert und als solche auch verarbeitet. Der Anspruch schließt es auch nicht aus, dass mit der Änderungsposition auch die dieser Position nachfolgenden Pixel neu eingefärbt werden. Der DVD-Decoder merkt auch, dass sich das Startpixel geändert hat bzw. aus Sicht des Programmierers geändert hat, weil ohne Änderung die Vorgabe eines neues Startpixels nicht erforderlich wäre.

b) Darüber hinaus wird auch Merkmal c4 durch den DVD-Standard verwirklicht.

Merkmal c4 sieht vor, dass die Umsteuerpositionsinformation Verzögerungslängendaten enthält, die zur Steuerung der Verzögerung bei der Aktualisierung der Änderungsposition benutzt werden, wenn die gleiche Umsteuerinformation sich über mehrere Rahmen fortsetzt.

Wie bereits oben dargelegt, kann mit einer Abfolge von Steuersequenzen, die CHG_COLCON-Befehle enthalten, die Änderungsposition aktualisiert werden. Ändert sich die Änderungsposition über mehrere Rahmen nicht, muss dies nicht dadurch realisiert sein, dass in den Steuersequenzen für diese Rahmen jeweils ein CHG_COLCON-Befehle mit derselben Änderungsposition enthalten ist, sondern kann dadurch verwirklicht werden, dass erst für den Rahmen, in dem sich die Änderungsposition ändert, in der entsprechenden Steuersequenz ein neuer CHG_COLCON-Befehl mit der neuen Änderungsposition in den Pixel-Control-Data (PXTD), dort in der Control-Information (PX_CTLI), mitgeteilt wird. Denn der Standard sieht vor, dass die aktuelle Änderungsposition beibehalten wird, bis sie durch einen neuen CHG_COLCON überschrieben wird (vgl. Anlage K 4c, VI5-85). Dementsprechend erläutert der Standard in Anhang 4 (vgl. Anlage K 4c, VIX-109 ff.) auch das Beispiel einer Farbwischblende. Dort tauchen die CHG_COLCON-Befehle nur in den Steuersequenzen zu den Zeiten auf, zu denen die Position des Farbumschlags, also die Änderungsposition, verschoben, mithin aktualisiert wird. Standardgemäße DVD-Player sind unstreitig dazu geeignet, eine solche Abfolge von Steuersequenzen zu verarbeiten und umzusetzen. Die Klägerin hat dies überdies mit entsprechenden Daten anhand einer angegriffenen Ausführungsform dargelegt.

Durch diese Codiermethode wird Merkmal c4 des Klagepatents wortsinngemäß verwirklicht. Die patentgemäßen Verzögerungslängendaten bestehen in der Mehrzahl aufeinander abgestimmter Steuersequenzen mit Zeitstempeln. Anhand dieser in der Steuersequenztabelle übermittelten Zeitstempel kann eine Verzögerungslängeninformation gewonnen werden, die darüber Auskunft gibt, wie lange – für wie viele Rahmen – die jeweilige Änderungsposition unverändert gelten soll. In den Worten des Patentanspruchs wird damit die „Aktualisierung der Änderungsposition verzögert". Für das Zeitfenster zwischen zwei Zeitstempeln wird keine (redundante) Änderungsposition codiert/übermittelt. Damit entspricht der DVD-Standard sowohl dem Wortlaut als auch dem technischen Sinn des Merkmals c4, das – wie sich insbesondere aus der Erörterung der Nachteile des nächstliegenden Standes der Technik nach EP 0 662 770 A1 ergibt – darauf abzielt, eine redundante Übermittlung der Änderungsposition für solche Rahmen zu vermeiden, in denen sich der Farbumschlag nicht weiterschiebt und die Änderungsposition somit unverändert bleibt.

Soweit die Beklagte vorbringt, dass der Begriff der Verzögerung als relativer Begriff voraussetze, dass eine Verzögerung ausgehend von einem Ausgangsereignis stattfinde und durch eine relative Zeitspanne festgelegt sei, verfängt dies nicht. Merkmal c4 schreibt insoweit lediglich vor, dass eine Verzögerung bei der Aktualisierung der Änderungsposition stattfinden müsse und beschreibt damit zunächst eine reine Wirkung, nämlich dass ein Ereignis nicht sofort, sondern erst nach einer bestimmten Zeitspanne und damit verzögert eintritt. Dem Begriff der Verzögerung an sich ist nicht immanent, dass eine Verzögerung durch die Angabe eines Startzeitpunktes und einer relativen Zeitspanne bis zum nächsten Ereignis charakterisiert ist. Vielmehr kann eine Verzögerung sich auch aus der Differenz von zwei absoluten Zeitpunkten, nämlich dem Zeitpunkt für das eine und dem für das nachfolgende andere Ereignis ergeben. Der Begriff der Verzögerung setzt auch nicht voraus, dass ein ohne diese Verzögerung automatisch stattfindender Ablauf angehalten wird. Es genügt vielmehr, dass ein bestimmter weiterer Schritt nicht sofort, sondern erst später und damit verzögert stattfindet. Die Beklagte ist insoweit zu sehr in dem Ausführungsbei-

spiel aus der Patentschrift verhaftet, in dem die Verzögerung auf die von der Beklagten dargestellte Weise programmtechnisch umgesetzt wird. In dem Ausführungsbeispiel wird in der Tat das Einlesen des Ladeblocks, wenn das H-Bit entsprechend gesetzt ist, um eine in Form eines Rahmenzählwerts angegebene Zeitdauer verzögert. Der insoweit weitere Anspruchswortlaut ist jedoch auf diese Möglichkeit der Umsetzung nicht eingeschränkt. Hieran ändert auch der Umstand nichts, dass es sich um das einzige Ausführungsbeispiel für Anspruch 5 handelt, da der Anspruch offen lässt, wie die Verzögerung programmtechnisch umgesetzt wird. Wie Anspruch 7 und Abschnitt [0094] zeigen, handelt es sich bei den für die Steuerung verwendeten P-, H- und Rahmenzählwertbits lediglich um spezielle Ausführungsformen. Aus ihnen lässt sich auch nicht entnehmen, dass die hinter dieser Codierung stehende Strukturidee, nämlich dass die Umsatzsteuerinformation das Ob und das Wie lange der Verzögerung als unmittelbare Information enthalten und dass das Einlesen einer Steuersequenz verzögert wird, den Patentanspruch einschränken soll.

Gestützt wird das Vorstehende durch den Nachsatz *„[zur Steuerung der Verzögerung ...,] wenn die gleiche Umsteuerinformation sich über mehrere Rahmen fortsetzt"* in Merkmal c4. Der Nachsatz definiert das Ob und zugleich das Maß der Verzögerung über die Anzahl der Rahmen, in denen sich nichts ändert. Ändert sich nichts, soll die Änderungsposition nicht in jedem Rahmen aktualisiert, also ihr Inhalt nicht rahmenweise (ggf. mit dem selben Inhalt) neu festgelegt werden, sondern die Aktualisierung entsprechend der Rahmen ohne Änderung hinausgezögert werden. Hierdurch grenzt sich das Klagepatent gerade vom Stand der Technik aus EP 0 662 770 ab, in dem die Chromavektoren, die die Differenz der Farbwischblende zwischen dem jeweiligen Halbbild und dem vorangegangenen bestimmen, für jedes Halbbild übermittelt werden und damit auch dann vorgesehen waren, wenn sich die Lage der Änderungsposition im Videobild, nämlich die Position des Farbumschlags, nicht ändert.

Auch die Auffassung der Beklagten, eine Mehrzahl von Zeitstempeln könne nicht als Verzögerungslängen-„Daten" in Anspruch genommen werden, beruht auf einem zu engen, von der Patentschrift nicht gestützten Verständnis des Begriffs „Daten" und der unzulässigen Reduzierung des in seinem Sinngehalt weiteren Patentanspruchs auf das Ausführungsbeispiel. Dass Verzögerungslängendaten, im behaupteten Gegensatz zu „Informationen", „direkt und unmittelbar" die Verzögerung signalisieren müssen, lässt sich der Patentschrift nicht mit hinreichender Deutlichkeit entnehmen; eine solche Auslegung würde den Schutzbereich des Patents in unzulässiger Weise hinter den Anspruchswortlaut zurückdrängen. Insbesondere kann die Beklagte für ihr Verständnis nicht das bereits oben angesprochene Ausführungsbeispiel heranziehen, da es keinen Anhalt dafür gibt, dass die Patentschrift nur Ausgestaltungen nach Art des Ausführungsbeispiels als patentgemäß gewertet wissen möchte. Das Klagepatent verwendet bei der Darstellung des Ausführungsbeispiel bezeichnenderweise nicht den Begriff Verzögerungslängendaten, sondern spricht konkret von Rahmenzählwerten, eben weil der Begriff Verzögerungslängendaten allgemeiner zu verstehen ist. Der Begriff der Verzögerungslängendaten bedeutet schlicht, dass Daten vorhanden sein müssen, die die Verzögerung der Aktualisierung einer Änderungsposition bewirken und damit die Dauer des Anhaltens des Farbumschlags an derselben Stelle im Videobild festlegen. Solche Daten liegen beim Standard in Form der Zeitstempel vor. Etwas anderes ergibt sich auch nicht dadurch, dass Merkmal c4

vorsieht, dass die Verzögerungslängendaten zur Steuerung der Verzögerung bei der Aktualisierung der Änderungsposition benutzt werden. Denn die Zeitstempel werden gerade für die Steuerung der Verzögerung benutzt. Dass eine Benutzung zur Steuerung nur dann vorliege, wenn die Verzögerungslängendaten eine Steuergröße enthalten, die den zeitlichen Abstand zwischen der alten und der neuen Änderungsposition unmittelbar angibt und für die Steuerung verwendet wird, lässt sich dem Begriff „zur Steuerung benutzt werden" gerade nicht entnehmen. Eine Benutzung zur Steuerung liegt auch dann vor, wenn die Daten benutzt werden, um die Wirkung zu erzielen, nämlich die Verzögerung bei der Aktualisierung der Änderungsposition, also bei der Festlegung des Pixels, ab dem die Änderung, hier der Farbumschlag, in der Darstellung des Untertitels erfolgt.

Die Kammer verkennt nicht, dass im DVD-Standard bei einem neuen CHG_COLCON-Befehl alle Farbpositionen ab der angegebenen Position, auch die, die sich nicht ändern, neu eingelesen werden und nicht lediglich die Pixel, deren Farbe sich infolge der Verschiebung der Änderungsposition ändert. Dies steht jedoch der Verwirklichung des Merkmals nicht entgegen. Der Anspruchswortlaut schreibt nicht vor, dass bei der Verschiebung des Farbumschlags nur die veränderten Pixel neu eingelesen werden dürften. Zu der technischen Gestaltung der Art und Weise der Umsetzung der Einfärbung der Pixel verhält sich der Patentanspruch 1 nicht. Gegenstand des Anspruchs ist allein die Steuerung der Position des in dem Videobild liegenden Farbumschlags, der sog. Änderungsposition.

Auch unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung des Klagepatents führt der Umstand, dass der DVD-Standard das Potenzial der Datenmengenreduktion nicht ausschöpft, weil mit jedem neuen CHG_COOLGON-Befehl wieder Farbinformationen zu jedem auch unveränderten Pixel mitgeteilt werden, die Redundanz der Einfärbung mithin nicht ausgenutzt wird, nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus. Wie dargelegt, geht die technische Lehre des Klagepatents dahin, eine redundante Codierung der Änderungsposition zu vermeiden. Weitere Dateneinsparungen sind nicht beansprucht. Abgesehen davon hat eine Beseitigung von Redundanzen bei der Codierung der Farben keinen Niederschlag im Patentanspruch gefunden, der sich nur auf die Aktualisierung der Änderungsposition selbst bezieht.

3. Die Rechte aus dem Klagepatent sind hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsformen auch nicht erschöpft. Den Erschöpfungseinwand hat die Beklagte bisher trotz entsprechenden Hinweises der Kammer im Aussetzungsbeschluss vom 21.11.2014 nicht mit Substanz geführt. Sie hat insbesondere den hierfür maßgeblichen Lizenzvertrag ihres Softwarelieferanten [Y.] mit dem [B.] -Patentpool nicht vorgelegt. Es besteht keine Veranlassung, der Klägerin die Vorlage dieses Vertrags aufzugeben, da die Darlegungs- und Beweislast für den Erschöpfungseinwand bei der Beklagten liegt und sie nicht plausibel gemacht hat, dass sie außer Stand wäre, über ihren Softwarelieferanten in den Besitz der relevanten Informationen zu gelangen.

II.

Nach alledem ist die Klage aufgrund der wortsinngemäßen Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform im aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet.

1. Der Unterlassungsanspruch folgt im zugesprochenen Umfang aus § 139 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 64 EPÜ. Soweit die Klägerin auch ein Unterlassen des Herstellens begehrt hat, war der Klageantrag abzuweisen. Die Beklagte hat bestritten, dass sie Herstellerin sei. Die Klägerin hat hierzu nichts weiter vorgetragen und ist auch keinen Beweis angetreten. Sie hat auch nicht dargelegt, weshalb bei der Beklagten trotz fehlender Herstellereigenschaft gleichwohl eine Erstbegehungsgefahr für ein Herstellen bestehen soll.

2. Die Schadensersatzverpflichtung ergibt sich aus § 139 Abs. 2 PatG i.V.m. Art. 64 EPÜ. Der Beklagten ist einen Monat nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung jedenfalls ein Fahrlässigkeitsvorwurf hinsichtlich der Verletzung des Klagepatents zu machen. Da die Klägerin nicht in der Lage ist, den Schadensersatz zu berechnen, hat sie das für die Erhebung der Feststellungsklage notwendige Feststellungsinteresse.

3. Der Rechnungslegungsanspruch hat seine Grundlage in §§ 140b PatG, 242, 259 BGB i.V.m. Art. 64 EPÜ.

   Soweit die Beklagte Angaben zu den in Deutschland verkauften Einheiten gemacht hat, hat die Klägerin berechtigterweise diese Teilerfüllung des Auskunftsanspruch nicht akzeptiert.

4. Der zugesprochene Vernichtungs- und Rückrufsanspruch hat seine Grundlage in § 140 a Abs. 1 S. 1 PatG bzw. § 140 a Abs. 3 S. 1 PatG, jeweils i.V.m. Art. 64 EPÜ. Der Rückrufanspruch war nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Karlsruhe auf gewerbliche Abnehmer, nicht aber auf Endabnehmer zu begrenzen.

   Entgegen der Ansicht der Beklagten waren die Ansprüche aus Verhältnismäßigkeitsgründen nicht nur dahingehend beschränkt zu gewähren, dass lediglich die vorinstallierte DVD-Software zu entfernen ist. Die Beklagte übersieht, dass der angegriffene patentverletztende Gegenstand nicht die Software, sondern der Computer mit der vorinstallierten Software ist. Eine Vernichtung im patentrechtlichen Sinne muss nicht zwangsläufig dergestalt erfolgen, dass die Computer körperlich vernichtet werden. Vielmehr genügt es, wenn der patentverletzende Zustand beseitigt wird, was vorliegend nicht unbedingt die körperliche Vernichtung der gesamten Computer voraussetzt. Entsprechendes gilt für den Rückrufanspruch.

III.

Die Beklagte kann den von der Klägerin geltend gemachten Ansprüchen keine kartellrechtlichen Einwendungen entgegenhalten, selbst wenn der Klägerin eine marktbeherrschende Stellung zukommen sollte, was vorliegend daher dahinstehen kann. Ein Missbrauch im Sinne des Art. 102 AEUV liegt nicht vor. Die Klägerin hat die Beklagtenseite jedenfalls nach Klageerhebung ausreichend über den Verletzungssachverhalt informiert und ihr zudem ein Lizenzvertragsangebot zu Konditionen unterbreitet, die jedenfalls nicht evident nicht-FRAND sind. Dass die Klägerin damit die vom Europäischen Gerichtshof in der Sache Huawei Technologies/ZTE (Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817) aufgestellten Bedingungen für die gerichtliche Geltendmachung des Unterlassungs- und Rückrufanspruchs, bei deren Einhaltung kein Missbrauch im Sinne des Art. 102 AEUV anzunehmen ist (dazu 1), nicht bereits vor Klageerhebung erfüllt hat, ist im vorliegenden Fall unschädlich, da das Erfordernis der Erfüllung dieser Bedingungen bereits vor Klageerhebung in Übergangsfällen, in denen die Klage schon vor dem Urteil des Europäischen Gerichtshof rechtshängig

war, nicht strikt formal gesehen werden kann (dazu 2.). Die Nachholung des gebotenen Hinweises und die Vorlage des Angebots hätten es erfordert (dazu 3.), dass die Beklagte umgehend mit einem Gegenangebot reagiert, das nach ihrer Auffassung FRAND-Kriterien genügt und nicht offensichtlich nicht-FRAND sein darf. Dies hat die Beklagte nicht getan (dazu 4.), da ihr Angebot sich allein auf eine Lizenznahme für Deutschland am Klagepatent bezieht und damit offensichtlich nicht-FRAND ist. Auf die Ablehnung dieses Gegenangebots hin hätte die Beklagte zudem umgehend eine angemessene Sicherheit leisten müssen, was sie gleichfalls nicht getan hat. Daher ist die Durchsetzung der von der Klägerin verfolgten Ansprüche nicht nach Art. 102 AEUV suspendiert (dazu 5). Auch die übrigen kartellrechtlichen Erwägungen der Beklagten lassen die Durchsetzbarkeit der verfolgten Ansprüche nicht entfallen (dazu 6.).

1. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in seinem Urteil in der Sache „Huawei ./. ZTE" entschieden, dass Art. 102 AEUV dahin auszulegen ist, dass der Inhaber eines für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten standardessentiellen Patents (SEP), der sich gegenüber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (sog. FRAND-Bedingungen) zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung nicht im Sinne von Art 102 AEUV dadurch missbraucht, dass er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung der Beeinträchtigung seines Patentrechts oder auf Rückruf der Produkte, für deren Herstellung dieses Patent benutzt wurde, erhebt, wenn er bestimmte in der Entscheidung entwickelte Obliegenheiten erfüllt. So muss der Inhaber des SEP vor Erhebung der Klage zum einen den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen haben und dabei das fragliche SEP bezeichnet und angegeben haben, auf welche Weise es verletzt worden sein soll, und zum anderen – nachdem und soweit der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen – dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben haben. Zudem muss der Patentverletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot – sofern er es nicht annimmt – mit Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben reagiert haben, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und unter anderem impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird. Der Gerichtshof führt aus (ebenda Rn. 46), dass die Ausübung des aus einem Patent fließenden Ausschließlichkeitsrechts – mithin auch die Erhebung einer hierauf basierenden Verletzungsklage – zu den Vorrechten des Inhabers eines Rechts des geistigen Eigentums gehört und daher als solche selbst dann keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung impliziert, wenn sie von einem Unternehmen in beherrschender Stellung ausgeht. Jedoch kann diese im Grundsatz zulässige Rechtsausübung unter außergewöhnlichen Umständen ein missbräuchliches Verhalten nach Art. 102 AEUV sein. Aus Sicht der Kammer betont der Gerichtshof damit, dass das aus einem Patent fließende Ausschließlichkeitsrecht nur unter ganz besonderen Umständen nicht mit der Verletzungsklage durchsetzbar ist. Daraus folgt, dass die entsprechenden tatsächlichen Umstände, aus denen sich die Suspendierung des Patentrechts ergeben soll, von dem in Anspruch genommenen (angeblichen) Verletzer vorzutragen und, wenn die Umstände im Streit stehen, auch zu beweisen sind.

Der Gerichtshof führt aus, dass im Falle von SEPs die besondere Situation darin begründet liegt, dass jeder Wettbewerber, der standardgemäße Produkte herzustellen beabsichtigt, von dem fraglichen Patent zwangsläufig Gebrauch macht und diese Benutzung unerlässlich ist. Damit könne der Patentnutzer gerade nicht den ihm sonst offenstehende Weg beschreiten, ein konkurrierendes Produkt herzustellen, dessen Ausgestaltung von dem Patent abweicht, ohne dass es deshalb nicht geeignet wäre, die nämlichen grundlegenden Funktionen des fraglichen Produkts zu erreichen. Zudem habe das SEP seine so beschriebene Stellung nur im Gegenzug zu einer unwiderruflichen Verpflichtungszusage des Inhabers gegenüber der Standardisierungsorganisation erhalten, jedem lizenzwilligen Dritten zu FRAND-Bedingungen eine Lizenz einzuräumen. Hierdurch erwecke der Inhaber des SEPs bei Dritten die berechtigte Erwartung, eine entsprechende Lizenz zu erhalten. Weigere er sich gleichwohl, eine Lizenz zu erteilen, so könne dies als Missbrauch nach Art. 102 AEUV zu bewerten sein. Der nämliche Makel hafte ggf. auch einer auf Unterlassung und Rückruf gerichteten Verletzungsklage an.

Der Gerichtshof adressiert in seiner Entscheidung solche Situationen als problematisch, die nach der Auffassung der Kammer und ihrer Beobachtung der bei ihr in den vergangenen Jahren erhobenen Patentverletzungsklagen, die auf ein SEP gestützt waren, den Regelfall bilden: Beide Seiten zeigen sich zwar im Grunde Willens, einen Lizenzvertrag abzuschließen, der FRAND-Bedingungen entspricht, indes gehen die Meinungen darüber, welche konkreten Vertragsbedingungen und insbesondere welche Lizenzhöhe diese Voraussetzungen erfüllen, auseinander. Müsste in dieser Situation das Gericht entscheiden, welche Bedingungen tatsächlich den FRAND-Kriterien entsprechen und ob das Angebot des SEP-Inhabers mithin dergestalt war, dass es ihm eine klageweise Durchsetzung seines Patentrechts erlaubt, würde der Verletzungsprozess aber mit erheblichen Problemen, insbesondere mit der Ermittlung der Höhe der FRAND-Lizenz, die regelmäßig nur mit sachverständiger Hilfe zu ermitteln sein wird, belastet, für die eine befriedigende Lösung auch nach vielen Jahren, in denen diese Thematik den patentrechtlichen Bereich beschäftigt, noch nicht gefunden ist.

Mit guten Gründen war es daher das Anliegen des Bundesgerichtshofs in seiner Entscheidung Orange-Book-Standard, den Verletzungsprozess von dieser Problematik zu entlasten (BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, Az. KZR 39/06, BGHZ 180,312 bei II.2.c) – Orange-Book-Standard). Der Gerichtshof entwickelt aus Sicht der Kammer im folgenden gleichfalls ein Konzept, dass es dem zur Entscheidung berufenen Gericht ermöglichen soll, anhand des Verhaltens des Inhabers des SEP auf der einen Seite sowie des angeblichen Verletzers auf der anderen Seite daraufhin zu bewerten, ob sich die Durchsetzung der auf das SEP gestützten Unterlassungs- und Rückrufanträge als ungerechtfertigter Marktmissbrauch und Aufbau eines insoweit zu unterbindenden Drucks in der Verhandlungssituation zu bewerten ist oder als gerechtfertigte Reaktion auf eine vom (angeblichen) Verletzer verfolgte Verzögerungstaktik. Die Entscheidung des Gerichtshofs verfolgt nach dem Verständnis der Kammer mithin ebenso wie schon der Bundesgerichtshof das Ziel, den Verletzungsprozess von der Bestimmung zu entlasten, welche Bedingungen – insbesondere hinsichtlich der Formulierung einzelner Vertragsklauseln und besonders hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes – in der konkreten Situation FRAND sind. Aus diesem Grund befasst sich die Entscheidung folgerichtig auch nicht näher damit, den Gerichten der Mitgliedsstaaten Kriterien an die Hand zu geben, um zu bestimmen, wann Lizenzvertragsbedingungen FRAND sind, sondern beschränkt sich darauf, den Parteien Pflichten aufzuerlegen, die sie zu erfüllen haben, wenn sie ein SEP durchsetzen

wollen, ohne sich dem Vorwurf der Kartellrechtswidrigkeit ausgesetzt zu sehen, bzw. die Durchsetzung der zukunftsorientierten Ansprüche aus dem SEP abwenden wollen. Der Gerichtshof entwickelt dabei nach dem Verständnis der Kammer mithin ein Programm an Verhandlungspflichten, die die Parteien erfüllen müssen. Hingegen zielt die Entscheidung des Gerichtshof nach der Überzeugung der Kammer nicht darauf ab, die Verletzungsgerichte mit der Bestimmung der FRAND-Bedingungen zu belasten, wenn im Verfahren der Unterlassungs- und Rückrufanspruch durchgesetzt werden soll, und es nicht gerade um die Zahlung einer FRAND-Lizenzgebühr im Betragsverfahren geht. Diese Konzeption erscheint der Kammer vom Gerichtshof mit Bedacht gewählt, weil er sich – ebenso wie es den Erfahrungen der Kammer entspricht – darüber bewusst war, dass wirtschaftlich denkende Parteien am Ende höchst selten den Versuch unternehmen, tatsächlich Gerichte entscheiden zu lassen, welche Lizenzgebühr und welche Lizenzvertragsbedingungen FRAND-gemäß sind, sondern sich den vom Gerichtshof mehrfach in den Mittelpunkt seiner Ausführungen gerückten, anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten folgend im Verhandlungswege auf eine für beide Seiten wirtschaftlich akzeptable Lösung verständigen, die auf der einen Seite dem SEP-Inhaber eine angemessene Belohnung für seine Erfindungsleistung zufließen lässt und es auf der anderen Seite dem Benutzer erlaubt, unter den gegeben Marktbedingungen preislich konkurrenzfähige Produkte auch dann noch anbieten zu können, wenn diese Produkte von einer Vielzahl von Patenten, die in einen Standard aufgenommen worden sind, Gebrauch machen, und er sich daher mit einer Vielzahl von Patentinhabern konfrontiert sieht, die von ihm Lizenzgebühren verlangen.

aa) Zu diesem Zweck hält es der Gerichtshof für erforderlich, dass der Patentinhaber in einem ersten Schritt vor der Erhebung einer auf Rückruf und Unterlassung gerichteten Klage, die für den angeblichen Verletzer einen erheblichen Verhandlungsdruck aufbaut, einen angeblichen Verletzer auf die ihm vorgeworfene Patentverletzung hinweist und dabei das SEP bezeichnet sowie angibt, auf welche Weise es verletzt sein soll. Der Gerichtshof konkretisiert dabei nicht näher, auf welche Weise dieser Hinweis zu erfolgen hat. Jedenfalls wird der Patentinhaber das mit der Klage geltend gemachte und von ihm standardessentiell deklarierte Patent mit seiner Patentnummer bezeichnen und angeben müssen, dass dieses Patent bei der betreffenden Standardisierungsorganisation als standardessentiell deklariert wurde. Soweit der Patentinhaber zudem angeben soll, auf welche Weise das Patent verletzt sein soll, enthält das Urteil des Gerichtshofs keine näheren Vorgaben, sodass diese aus dem oben formulierten Telos der Entscheidung zu entwickeln sind. So führt der Gerichtshof aus, dass der Verletzer des SEP aufgrund der Vielzahl von SEPs, die in einen Standard inkorporiert sind, nicht sicher weiß, dass er ein solches Patent benutzt. Daher muss der Hinweis dem Verletzer jedenfalls deutlich machen, für welchen Standard das Patent essentiell ist und aufgrund welcher Umstände der Patentinhaber davon ausgeht, dass der angebliche Patentverletzter von der Lehre des Patents Gebrauch macht. Jedenfalls ist dafür erforderlich, dass der Patentinhaber benennt, welche technische Funktionalität der angegriffenen Ausführungsform vom Standard Gebrauch macht. Der angebliche Verletzer wird regelmäßig nämlich im Bilde darüber sein, dass sein Produkt einem Standard gemäß ausgebildet ist. Daher dürfte ein bloßer Hinweis, der angebliche Verletzer stelle nach dem Standard arbeitende Produkte her oder vertreibe diese und verletze deshalb das Patent, nicht ausreichend sein. Vielmehr muss der angebliche Verletzer durch den Hinweis in die Situation versetzt werden, die Schutzrechtslage selbständig prüfen (lassen) zu können.

Aufgrund der Vielzahl der technischen Funktionalitäten, die regelmäßig in einem Standard enthalten sind und die gerade die vom Gerichtshof angesprochene Unübersichtlichkeit bei der Beurteilung der Schutzrechtslage begründet, wird es erforderlich sein, dass der SEP-Inhaber jedenfalls die Kategorie der technischen Funktionalität des Standards in einer solchen Weise benennt, dass der vermeintliche Verletzer nun wieder der grundsätzlich ihm obliegenden Pflicht, die Schutzrechtslage zur prüfen, gerecht werden kann. Wie detailliert dieser Hinweis zu erfolgen hat, kann nur nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls entschieden werden. Hierbei wird insbesondere einzustellen sein, welche Technologiekenntnisse beim Patentverletzer vorhanden sind bzw. inwieweit er sich solche Kenntnisse in zumutbarer Weise durch professionellen Rat zu verschaffen hat. Aus Sicht der Kammer sind zur Darlegung des Verletzungssachverhalts in einer den Anforderungen des Gerichtshofs entsprechenden Weise grundsätzlich jedenfalls die auch im Rahmen von Lizenzvertragsverhandlungen nach den geschäftlichen Gepflogenheiten sonst üblichen Claim Charts ausreichend, die den geltend gemachten oder einen ihm verwandten Anspruch des Klagepatents, der gleichfalls die entscheidenden Merkmale aufweist, gegliedert nach Anspruchsmerkmalen den entsprechenden Stellen im Standard gegenüberstellt, ohne dass hierbei die Anforderungen der Schlüssigkeitsprüfung einer Verletzungsklage erfüllt werden müssen. Insoweit ist in der Regel ausreichend, dass der angebliche Verletzer den vom SEP-Inhaber erhobenen Vorwurf jedenfalls bei Hinzuziehung externen oder internen technischen Sachverstandes nachvollziehen kann. Gleichfalls offen kann bleiben, ob der vom Gerichtshof geforderte Hinweis nach nationalem Rechtsverständnis die Anforderungen einer Abmahnung zu erfüllen hat (in diesem Sinne möglicherweise LG Mannheim, Urteil vom 27. November 2015 – 2 O 106/14, S. 47, 2. Absatz).

bb) Entsprechendes gilt für die weitere Obliegenheit des SEP-Inhabers, der zudem vor Klageerhebung dem angeblichen Patentverletzer – sofern dieser im Grundsatz seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, überhaupt Lizenz nehmen zu wollen – ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten hat und insbesondere die Lizenzgebühr und die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben hat. Vor dem Hintergrund des zuvor geschilderten Verständnisses, das die Kammer zu der Entscheidung des Gerichtshofs entwickelt hat, ist hierfür erforderlich, dass es sich um ein annahmefähiges Vertragsangebot handelt, das die vertragswesentlichen Bedingungen enthält. Soweit der Gerichtshof ausführt, dass der Patentinhaber ein konkretes schriftliches Lizenz-Angebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten hat, bedeutet dies nicht, dass das Verletzungsgericht für den Fall, dass der (angebliche) Patentverletzer – wie regelmäßig – in Abrede stellt, dass dieses Angebot FRAND-Kriterien entspricht, gehalten ist, nunmehr nach objektiven Gesichtspunkten zu entscheiden, ob das Angebot des SEP-Inhabers tatsächlich FRAND ist oder nicht. Denn hierdurch würde der Verletzungsprozess gerade wieder mit der Bestimmung belastet, welche Lizenzhöhe exakt und sonstigen Vertragsbedingungen ganz genau diesen Kriterien entsprechen, was aus Sicht der Kammer nicht das Anliegen des Gerichtshofs war. Vielmehr ist nur erforderlich, dass das Angebot des SEP-Inhabers bei summarischer Prüfung jedenfalls nicht evident keine FRAND-Bedingungen enthält. Insoweit ist die Kammer der Auffassung, dass die Bestimmung, ob das vom SEP-Inhaber unterbreitete Angebot tatsächlich FRAND ist oder nicht, deshalb entbehrlich ist, weil die Parteien naturgemäß gerade über diesen Punkt im Streit stehen werden, wie es der Gerichtshof in Rn. 54 seiner Entscheidung

auch für den ihm vorgelegten Fall festhält. Um die Frage zu beurteilen, ob sich der SEP-Inhaber mit der Erhebung seiner auch auf Unterlassung und Rückruf gerichteten Verletzungsklage kartellrechtswidrig verhält, ist es auch nicht erforderlich, im Verletzungsprozess exakt – sofern dies überhaupt möglich ist – zu bestimmen, ob sein unterbreitetes Angebot FRAND ist. Denn naturgemäß wird das Vertragsangebot des SEP-Inhabers mit Blick auf die geforderte Lizenzgebühr höher liegen als dasjenige des angeblichen Verletzers. Dies indes entspricht dem kartellrechtlich nicht zu beanstandenen Gang von Geschäftsverhandlungen. Kartellrechtswidrig wird die sich auf dem SEP gründende Verhandlungsmacht erst dann durch Erhebung einer auf Rückruf und Unterlassung gerichteten Klage ausgeübt, wenn die Art und Weise der Verhandlungsführung sich als Missbrauch der beherrschenden Stellung darstellt. Dies ist aber nicht bereits dann der Fall, wenn das Angebot des SEP-Inhabers nicht exakt FRAND ist, sondern sich darüber bewegt. Kartellrechtswidrig und ersichtlich nicht FRAND ist ein Angebot erst dann, wenn es sich unter Berücksichtigung der konkreten Verhandlungssituation und insbesondere der Marktgegebenheit als Ausdruck von Ausbeutungsmissbrauch darstellt. Dies wäre nach Auffassung der Kammer etwa der Fall, wenn der SEP-Inhaber, der eine FRAND-Erklärung abgeben hat, von dem lizenzwilligen Patentverletzer Bedingungen fordert, die in erheblicher Weise und ohne das hierfür rechtfertigende Gründe ersichtlich wären, wirtschaftlich für den angeblichen Verletzer weit ungünstiger sind als anderen Lizenznehmern gewährte Bedingungen. Für diese Sichtweise spricht nach der Überzeugung der Kammer, dass der Gerichtshof bei Rn. 68 seiner Entscheidung ausführt, dass die Parteien im Falle des Dissenses über die Einzelheiten der FRAND-Bedingungen die Möglichkeit hätten, im gegenseitigen Einvernehmen zu beantragen, dass die Lizenzgebühren durch einen unabhängigen Dritten festgelegt werden. Dessen bedürfte es ersichtlich nicht, wenn schon das Angebot des SEP-Inhabers im objektiv verstandenen Sinne FRAND sein müsste. Diese Überlegungen sprechen aus Sicht der Kammer daher gegen die Auffassung des Oberlandesgerichts Düsseldorf (vgl. Beschluss vom 13.01.2016, 15 U 66/15, vorgelegt als Anlage [B] 53), die zudem auch zwei als Referenten tätige, nicht mit der Entscheidung befasste Richter des Oberlandesgerichts Düsseldorf nach dem Vortrag der Parteien kürzlich geäußert haben sollen, wonach der angebliche Patentverletzter auf das Angebot des Patentinhabers nur dann mit einem Gegenangebot und der Sicherheitsleistung soll reagieren müssen, wenn das Angebot des SEP-Inhabers vollständig FRAND-Kriterien entspreche. Soweit dies nach Auffassung des Oberlandesgerichts Düsseldorf daraus abzuleiten sein soll, dass der Gerichtshof in der Randnummer 78 seiner Entscheidung das Demonstrativpronomen „dieses" verwendet und somit ersichtlich allein ein tatsächlich (bei objektiver Bestimmung) FRAND-Kriterien entsprechendes Angebot meine, kann dieses bloße Wortlautargument aus den geschilderten systematischen Gründen die Kammer nicht überzeugen.

Der Patentinhaber hat dabei die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr anzugeben, weil er als Inhaber des SEP jedenfalls dann, wenn weder ein Standardlizenzvertrag existiere noch die mit anderen Lizenznehmern geschlossenen Lizenzverträge veröffentlicht seien, besser in der Lage sei zu prüfen, ob sein Angebot die Voraussetzung der Gleichbehandlung wahre, als der Verletzer. An dieser Stelle betont der Gerichtshof aus Sicht der Kammer mithin, dass er den Missbrauch gerade in der Ungleichbehandlung des mit der Verletzungsklage überzogenen Verletzers gegenüber sonstigen Lizenznehmern und Lizenzsuchern sieht. Dazu, wie detailliert

die Darlegungen des SEP-Inhabers sein müssen, verhält sich der Gerichtshof in seinem Urteil nicht. Nach Auffassung der Kammer wird der SEP-Inhaber den angeblichen Verletzer in die Lage versetzen müssen, anhand objektiver Kriterien nachzuvollziehen, warum der SEP-Inhaber zu der Überzeugung gelangt, dass das von ihm unterbreitete Angebot FRAND-Kriterien entspricht.

cc) Der Verletzer muss auf dieses Angebot reagieren, selbst wenn es seiner Auffassung – wie regelmäßig – nicht den FRAND-Kriterien entspricht (ebenso im Ergebnis LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 - 2 O 106/14 Seite 51 bei (bb) und LG Düsseldorf, Urteil vom 3. November 2015 - 4a O 144/14). Eine Ausnahme hiervon ist nach der Auffassung der Kammer allein in solchen Fällen zu machen, in denen sich das Angebot des SEP-Inhabers bereits bei summarischer Prüfung evident als nicht FRAND und mithin als Missbrauch einer beherrschenden Stellung des SEP-Inhabers darstellt. Denn selbst wenn ein Angebot eines SEP-Inhabers aus der Sicht eines lizenzwilligen Patentbenutzers nicht FRAND entspricht, kann von ihm mit Ausnahme solcher evident gelagerten Fälle verlangt werden, seine Redlichkeit und Lizenzwilligkeit dadurch zu demonstrieren, dass er ein Gegenangebot unterbreitet, das seiner Auffassung nach FRAND ist. Dieses Gegenangebot ist alsbald zu unterbreiten, da der Gerichtshof dem angeblichen Patentverletzer keine Verzögerungstaktik zugestehen will. Mithin muss vom angeblichen Verletzter auf das konkrete schriftliche Angebot des SEP-Inhabers so schnell reagiert werden, wie dies nach den Umständen des Einzelfalls bei Anwendungen der in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und des Grundsatzes von Treu und Glauben von ihm erwartet werden kann.

dd) Schlägt der SEP-Inhaber dieses Angebot aus und hat der angebliche Verletzer das SEP bereits benutzt, bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, verlangt der Gerichtshof, dass er ab dem Zeitpunkt der Ablehnung des Gegenangebots eine angemessene Sicherheit etwa durch Beibringung einer Bankgarantie oder durch Hinterlegung leistet. Die Berechnung der Sicherheit muss unter anderem die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP umfassen, für die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen können muss. Diese Sicherheit muss zudem den in dem betreffenden Bereich anerkannten Gepflogenheiten entsprechen.

ee) Soweit mit der Verletzungsklage hingegen auf Rechnungslegung und Schadensersatz bezogene Ansprüche wegen vergangenen Benutzungshandlungen verfolgt werden, kann der SEP-Inhaber diese ohne Weiteres verfolgen und muss nicht die zuvor geschilderten Pflichten erfüllen.

2. Der Klage auf Unterlassung und Rückruf steht jedenfalls in Übergangsfällen, in denen die Klage vor der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes erhoben wurde, nicht entgegen, dass die Klägerseite ihre Obliegenheiten nicht bereits vor Klageerhebung, sondern erst danach erfüllt hat.

a) Für die dogmatische Einordnung des vom Europäischen Gerichtshof aufgestellten Erfordernisses, dass der Inhaber eines standardessentiellen Patents den (angeblichen) Verletzer bereits vor Klageerhebung auf den Verletzungssachverhalt hinweisen und ihm – bei Lizenzwilligkeit – auch noch vor Erhebung der Verletzungsklage ein FRAND-Angebot unterbreiten muss, kommt zum einen eine materiell-rechtliche Durchsetzungssperre und zum anderen eine prozessrechtliche Klageerhebungsvo-

raussetzung in Betracht. Für eine materiell-rechtliche Einordnung spricht, dass der Europäische Gerichtshof sich mit der Frage der Kartellrechtswidrigkeit einer bestimmten Vorgehensweise und damit mit einer materiell-rechtlichen Frage befasst. Es erscheint daher folgerichtig, die vom Gerichtshof aufgestellten Kriterien als materiell-rechtliche Durchsetzbarkeitsvoraussetzungen aufzufassen. Es kann auch nicht angenommen werden, dass der Gerichtshof in das durchaus unterschiedliche Prozessrecht der Mitgliedsstaaten eingreifen wollte. Vielmehr wollte der Gerichtshof materiell-rechtliche Verhaltenspflichten aufstellen. Die dogmatische Einordnung kann für die Frage des Erfolgs einer Klage indes offen bleiben. Wird nach der Verkündung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes eine Klage erhoben, ohne dass der Patentinhaber zuvor der Hinweispflicht genügt und ein FRAND-Lizenzangebot unterbreitet hat, wäre diese voreilige Klage bei Einordnung als materiell-rechtliche Durchsetzungssperre als derzeit unbegründet, bei Einordnung als prozessuale Klageerhebungsvoraussetzung hingegen als unzulässig abzuweisen.

b) In beiden Fällen ist es dem Patentinhaber aber unbenommen, nach Klageabweisung das vorgesehene Verfahren zu durchlaufen und bei nicht FRAND-gemäßem Verhalten des Patentbenutzers erneut Klage auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung zu erheben. Nach Auffassung der Kammer ist das vom Gerichtshof aufgestellte Erfordernis „vor Klageerhebung" nicht so zu verstehen, dass der Patentinhaber bei Nichteinhaltung seiner patentrechtlichen Verbietungsrechte dauerhaft verlustig geht oder sein entsprechendes Klagerecht verwirkt hat. Für eine solchen Sichtweise bietet die Entscheidung keine Anhaltspunkte. Das Kartellrecht knüpft an bestimmte Verhaltensweisen an, die es untersagt. Ist eine Verhaltensweise kartellrechtlich verboten, kann sich der Betroffene nicht auf seine sonstigen Rechtspositionen berufen. Das Kartellrecht bildet insoweit eine Ausübungsschranke. Gibt der Betroffene indes die kartellrechtswidrige Verhaltensweise auf, stehen ihm seine Rechte wieder zur Verfügung. Dementsprechend betont der Gerichtshof, dass die Ausübung eines mit dem geistigen Eigentum verbundenen ausschließlichen Rechts als solche keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstelle (Rn. 46). Nur unter außergewöhnlichen Umständen könne die Ausübung ein missbräuchliches Verhalten im Sinne des Art. 102 AEUV sein (Rn. 47). Im vorgelegten Fall sah der Gerichtshof die außergewöhnlichen Umstände darin begründet, dass das Streitpatent ein standardessentielles Patent war, dessen Benutzung für den Wettbewerber unerlässlich ist, und dass das Patent diesen Status nur im Austausch gegen eine FRAND-Verpflichtungserklärung erhalten hat, so dass der marktbeherrschende Patentinhaber, der sich in Widerspruch zu seiner FRAND-Erklärung setzt und eine FRAND-Lizenz verweigert, grundsätzlich seine marktbeherrschende Stellung missbraucht. Hieraus folgt, dass der Patentinhaber seiner Rechte nicht endgültig verlustig geht, sondern bei Wegfall der außergewöhnlichen Umstände, insbesondere seiner Weigerung, das Ausschließlichkeitsrecht wieder ausgeübt werden kann, wenn sich der Patentbenutzer seinerseits nicht an die Regeln hält.

Ein endgültiger Rechtsverlust wäre auch unverhältnismäßig. Er ist nicht erforderlich, um kartellrechtskonformes Verhalten zu erreichen.

c) Jedenfalls in den oben umschriebenen Übergangsfällen gebietet es das Urteil des Europäischen Gerichtshofes nicht, die Klage abzuweisen und den Patentinhaber auf eine erneute Erhebung der Klage zu verweisen, sobald der Patentinhaber die ihm auferlegten Obliegenheiten nachgeholt hat.

aa) Eine solche Übergangsregelung ist nicht bereits allein deshalb geboten, weil der Gerichtshof an einen in der Vergangenheit abgeschlossenen Sachverhalt, nämlich das Verhalten vor Klageerhebung, eine neue, bisher nicht bekannte und auch nicht vorhersehbare Rechtsfolge knüpft, und die Parteien daher naturgemäß nicht in der Lage gewesen sind, ihr Verhalten auf die in der Rechtsprechung erst noch herauszuarbeitenden Kriterien anzupassen. Denn gerichtliche Leitentscheidungen bringen es typischerweise mit sich, dass sie aus einem in der Vergangenheit liegenden, abgeschlossenen Sachverhalt für die eine oder andere Partei nachteilige Rechtsfolgen ableiten. Insoweit wird auch nicht neues Recht gesetzt, sondern die bereits in der Vergangenheit geltende, den Parteien indes häufig nicht bewusste Rechtslage festgestellt.

bb) Allerdings sind die Besonderheiten des Regelungsgegenstands dieser Leit-Entscheidung zu berücksichtigen. Der Gerichtshof befasst sich mit der Frage, unter welchen Bedingungen ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung vorliegt. Er stellt dabei bestimmte Verhaltensobliegenheiten des Patentinhabers auf, bei deren Verletzung er einen Missbrauch annimmt. Dies ist folgerichtig, weil ein Missbrauch nur dann sicher gerichtlich feststellbar ist, wenn er anhand objektiv überprüfbarer Kriterien festgestellt wird. Für die Schaffung eines Übergangsrechts für bereits anhängige Klageverfahren, in denen die Klagepartei die sie treffenden Obliegenheiten vor Klageerhebung mit Wirkung für das laufende Prozessverhältnis formal nicht mehr erfüllen kann, sprechen aufgrund der Besonderheit dieser Konstellation mehrere Gründe:

(1) Zum einen handelt es sich bei den vom EuGH aufgestellten Bedingungen zwar um strikte Bedingungen. Sie sind aber nicht als rein formale Kriterien zu verstehen, sondern nach stets die kaufmännischen Gepflogenheiten in dem betroffenen Wirtschaftsbereich in das Zentrum der Überlegungen stellenden Konzeption des Gerichtshofes als eine Art Verhaltenstest, um zu prüfen, ob es den Parteien, die regelmäßig verbal von sich behaupten, sie seien zu einer Lizenzgabe bzw. Lizenznahme zu FRAND-Bedingungen bereit, damit auch tatsächlich ernst ist oder ob sie die Bereitschaft nur vorschützen und tatsächlich – im Fall der Klagepartei – über den Druck der gerichtlichen Geltendmachung der Verbietungsrechte unangemessene Lizenzgebühren durchsetzen oder – im Fall der Beklagtenpartei – die berechtigte Rechtsdurchsetzung des Patentinhabers durch Zeitgewinn bis zum Ablauf des Patents verhindern oder jedenfalls maßgeblich verzögern wollen. Denn beide Parteien müssen durch Vorlage von entsprechenden FRAND-Angeboten ihren Willen, zu angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen eine Lizenz zu gewähren bzw. zu nehmen, demonstrieren und die Beklagtenpartei muss die Ernsthaftigkeit ihrer Lizenzbereitschaft durch eine Abrechnung und Sicherheitsleistung dokumentieren.

Die den Kläger somit vor Klageerhebung treffenden Obliegenheiten sind Teil dieses Verhaltenstest für dessen eigene Redlichkeit, insbesondere dafür, dass er es mit seiner Lizenzbereitschaft ernst meint. Verstößt er nach dem Bekanntwerden des Urteils des Gerichtshofs gegen diese Obliegenheiten, lässt dies auf seine fehlende Redlichkeit schließen. Vor der Entscheidung „Huawei./. ZTE“ hatte der Patentinhaber indes, wenn er sich redlich verhalten wollte, keine Veranlassung, das vom Gerichtshof aufgestellte Verhal-

tensprogramm bereits vor Klageerhebung zu durchlaufen. Der rechtstreue Patentinhaber hat sich im Fall der Klageerhebung vor deutschen Gerichten vielmehr an der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof in der Entscheidung Orange-Book-Standard (BGHZ 180, 312) orientiert. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht gerechtfertigt, in Altfällen, in denen der Patentinhaber vor Klageerhebung das Verhaltensprogramm des Gerichtshofes, mit dem er seine Redlichkeit dokumentiert, nicht kannte und auch nicht vorhersehen konnte, aus der Nichteinhaltung dieses unbekannten Verhaltensprogramms vor Klageerhebung den Rückschluss auf ein mit der Klageerhebung verfolgtes, unredliches wirtschaftliches Verfahrensziel zu ziehen. Bereits unter diesem Gesichtspunkt muss es in solchen Altfällen genügen, wenn der Patentinhaber seine Obliegenheiten nachholt, wobei in einer schlüssigen Klageschrift regelmäßig eine ausreichende Information über den Verletzungssachverhalt zu erblicken sein dürfte.

(2) Zum anderen ist zu beachten, dass die vom Europäischen Gerichtshof aufgestellten Obliegenheiten nicht allein einen Verhaltenstest für die Ernsthaftigkeit der FRAND-Lizenzbereitschaft der Beteiligten darstellen, sondern auch dazu dienen, den Abschluss von FRAND-Lizenzverträgen durch verfahrensmäßige Vorgaben zum Gang der Verhandlungen zu fördern.

Die Einhaltung des vom Gerichtshof vorgesehenen Verfahrens führt die Beteiligten nämlich mit einiger Wahrscheinlichkeit zu einem Vertragsschluss. Wird das Programm mit den wechselseitigen Obliegenheiten eingehalten, besteht eine nicht unerhebliche Wahrscheinlichkeit dafür, dass die unterschiedlichen Positionen der Beteiligten am Ende des Tages zu einem zügigen Abschluss eines Lizenzvertrags konvergieren. So wird der Patentinhaber nicht mehr hinter sein als FRAND angesehenes Angebot zurückfallen können. Auch der Patentbenutzer wird sich nicht mehr von seinem von ihm ebenfalls als FRAND angesehenen Angebot lösen können. Soweit die Angebote auseinanderliegen, wird sich keine Partei darauf berufen können, dass ein Vertragsschluss aufgrund der Diskrepanzen nicht möglich sei, weil die Parteien die Möglichkeit haben, die Lizenzgebühren durch einen unabhängigen Dritten festlegen zu lassen (Rn. 68). Gleiches wäre auch bei Streitigkeiten über Einzelheiten der übrigen Vertragsbedingungen – etwa hinsichtlich der Formulierung einzelner Klauseln und des sachlichen, örtlichen und zeitlichen Vertragsumfangs – möglich.

Es ist daher davon auszugehen, dass der Europäische Gerichtshof mit dem von ihm aufgestellten Programm der wechselseitigen Obliegenheiten die Parteien auf einen Weg führen wollte, der mit nicht unerheblicher Wahrscheinlichkeit in den Abschluss eines Lizenzvertrags mündet und eine in der derzeitigen Praxis aller in Lizenzvertragsangelegenheiten tätigen Unternehmen vollkommen fremde Befassung der Gerichte mit Einzelheiten der nur schwer justiziablen Frage, wie im konkreten Einzelfall ein FRAND-Lizenzvertrag aussieht, vermeidet.

Es ist nun aber kein Grund ersichtlich, weshalb dieser Weg zumindest in Übergangsfällen, in denen eine Klage in Unkenntnis der Bedingungen des EuGH bereits erhoben wurde, so dass die Erhebung der Klage nicht schon

für sich genommen auf die fehlende Bereitschaft des Patentinhabers schließen lässt, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, nicht gangbar sein soll. Im Gegenteil würde in den Altfällen das von der Beklagten befürwortete rein formale Verständnis der Worte „vor der Klageerhebung" den wirtschaftlichen Konflikt der Parteien widersinnig von der heilsamen Wirkung des vom Gerichtshof für Recht erkannten Verfahrensleitbilds ausschließen.

(3) Soweit mit den vom Gerichtshof dem Patentinhaber auferlegten Obliegenheiten vor Klageerhebung bezweckt gewesen sein sollte, dass der Patentbenutzer mit der Klage nicht überfallen wird, sondern ohne den Druck der im Verfahren gesetzten Fristen die Verhandlungen über die Lizenznahme führen kann, steht dieser Aspekt in Übergangsfällen einer Nachholung der Obliegenheiten durch den Patentinhaber im laufenden Verfahren jedenfalls dann nicht entgegen, wenn in dem Verfahren ausreichend Zeit für die Aufnahme von ernsthaften Verhandlungen war. Ein solcher Freiraum kann insbesondere dann gegeben sein, wenn das Verfahren ausgesetzt ist.

cc) Die Entscheidung des Gerichtshofes schließt es auch nicht aus, dass in den Fällen, in denen die Klage bereits vor der Entscheidung „Huawei ./. ZTE" erhoben wurde, eine Übergangslösung zur Anwendung kommt, die dem Geist der in der in dieser Entscheidung erkannten Grundsätze entspricht. Vielmehr deutet die Entscheidung selbst darauf hin, dass in solchen Altfällen die aufgestellten Kriterien in Bezug auf das Erfordernis „vor Klageerhebung" nicht formal zu sehen sind, sondern ihrem Geist nach zur Anwendung kommen sollen.

(1) Der EuGH betont bereits eingangs der Entwicklung seiner Grundsätze, dass die Bedingungen, die vom Patentinhaber eines SEP erfüllt werden müssen, damit seine Klage auf Unterlassung oder Rückruf nicht als missbräuchlich angesehen werden kann, einen gerechten Ausgleich der betroffenen Interessen gewährleisten sollen und dass hierbei den besonderen rechtlichen und tatsächlichen Umständen des konkreten Falles gebührend Rechnung zu tragen ist (Rn. 55, 56). Mit diesem Ansatz, einen gerechten Interessensausgleich herstellen zu wollen, erscheint es unvereinbar, die Klage eines Patentinhabers, der in Übergangsfällen seine Lizenzwilligkeit durch Nachholung der Obliegenheiten dokumentiert hat, allein deshalb abzuweisen, weil er die Obliegenheiten nicht bereits vor Klageerhebung und vor der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes erfüllt hat.

(2) In Rn. 70 seines Urteils führt der Gerichtshof nach der Entwicklung des Programms der wechselseitigen Obliegenheiten aus, dass es Aufgabe des vorlegenden Gerichts sei, zu prüfen, ob die genannten Kriterien im vorgelegten Fall erfüllt sind, *„soweit sie nach den Umständen des vorliegenden Falls für die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits maßgeblich sind"*.

Mit dem Nachsatz kann der EuGH nicht gemeint haben, dass die im Urteil entwickelten kartellrechtlichen Grundsätze im Vorlagerechtsstreit deshalb nicht zur Anwendung kommen könnten, weil es auf sie für die Entscheidung des Rechtsstreits u.U. nicht ankommt. Denn dann wären die Kartellrechtsfragen schon nicht vorgreiflich. Gemeint sein kann auch nicht die Frage, ob

die vom Gerichtshof angenommene Ausgangssituation überhaupt vorlag, nämlich dass es sich um ein standardessentielles Patent, zu dem eine FRAND-Erklärung abgegeben wurde, handelt und dass eine marktbeherrschende Stellung vorliegt. Wie der EuGH nämlich referiert, hat die dortige Klagepartei eine FRAND-Erklärung abgegeben (Rn. 22), hat das Vorlagegericht die Standardessentialität des Klagepatents bereits festgestellt (Rn. 23) und die marktbeherrschende Stellung steht nach den Feststellungen des Vorlagegerichts nicht im Streit (Rn. 43) – andernfalls dürfte auch keine Vorgreiflichkeit vorgelegen haben. Mit dem Nachsatz kann auch nicht angesprochen sein, dass die Kriterien nur auf den Unterlassungsanspruch und den Rückrufanspruch Anwendung finden und im Übrigen das Vorlagegericht zu prüfen habe, inwieweit sie auf die anderen patentrechtlichen Ansprüche übertragen werden können. Denn zum einen bezieht sich die Passage mit dem Nachsatz ausschließlich auf den Unterlassungs- und Rückrufanspruch. Die Frage der Übertragbarkeit auf andere Ansprüche kann insoweit nicht gemeint sein, zumal der Schadensersatz an anderer Stelle ausdrücklich behandelt wird. Zum anderen kann aber die Frage, auf welche Art von Ansprüchen die Kriterien Anwendung finden, schwerlich von den Umständen des entschiedenen Falles abhängen. Umgekehrt ist auch zweifelhaft, dass der Soweit-Nachsatz bedeuten soll, dass die Anwendung der aufgestellten Grundsätze generell noch von den Umständen des Einzelfalles abhängen soll.

Der Nachsatz kann daher nur so zu verstehen sein, dass das Vorlagegericht im vom Gerichtshof entschiedenen Fall und jedes Gericht der Mitgliedsstaaten in den bei ihm geführten Verletzungsrechtsstreiten um standardessentielle Patente in Übergangsfällen prüfen muss, inwieweit die im Urteil aufgestellten Kriterien bei Würdigung der dortigen Umstände auf den Vorlagefall als Übergangsfall anzuwenden sind, um den Missbrauch festzustellen. Hiermit sind die formalen Kriterien angesprochen, nämlich die Erfüllung der Obliegenheiten durch die Klägerseite gerade vor Klageerhebung, die die Klägerseite nicht kennen konnte und deren Nichteinhaltung vor Klageerhebung daher nicht ohne weiteres Ausdruck eines missbräuchlichen Verhaltens sein kann. Die dortige Patentinhaberin hatte nämlich nach der Darstellung des Ausgangssachverhalts im Urteil (Rn. 25) während der vorprozessualen Lizenzgespräche in der Zeit vom November 2010 bis Ende März 2011 vor der Klageerhebung vom 28.04.2011 entgegen den nunmehr aufgestellten Bedingungen gerade kein Lizenzangebot vorgelegt. Wäre das Kriterium „vor Klageerhebung" auch in Übergangsfällen streng formal zu sehen, hätte es des Soweit-Nachsatzes nicht bedurft, denn dann gäbe es für das Vorlagegericht nichts auf der Grundlage der Umstände des Vorlagefalles zu prüfen. Die Klage wäre ohne weiteres abzuweisen, weil die dortige Patentinhaberin vor Klageerhebung kein Lizenzangebot und damit auch kein FRAND-Lizenzangebot vorgelegt hat. Mit dem Soweit-Satz kann der Gerichtshof daher auch nicht gemeint haben, dass die nachgelagerten Obliegenheiten des Patentbenutzer nur dann zum Zug kommen, wenn die Erfüllung der Obliegenheiten durch den Patentinhaber geprüft und positiv festgestellt wurde.

Mit dem Soweit-Satz eröffnet der Gerichtshof daher dem Vorlagegericht und den anderen Gerichten, bei denen noch Übergangsfälle anhängig sind, die Möglichkeit, das Kriterium vor Klageerhebung in den Übergangsfällen nicht zum alleinigen Gradmesser der Frage, ob der Patentinhaber seine marktbeherrschende Stellung missbraucht, zu machen, wenn er die aufgestellten Bedingungen erst später erfüllt.

dd) Jedenfalls lässt sich der Entscheidung nicht entnehmen, dass sie bereits anhängigen Klagen die Grundlage entziehen wollte, obwohl der Patentbenutzer nicht ernsthaft FRAND-lizenzwillig ist und die aufgestellten Bedingungen in solchen Übergangsfällen durch den Patentinhaber erst nach Klageerhebung erfüllt worden sind. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Gerichtshof den an sich lizenzunwilligen Patentbenutzer in Übergangsfällen privilegieren wollte, indem er ihm neue Möglichkeiten für eine Hinauszögerung bis zum Ablauf des Klagepatents verschafft.

(1) Der EuGH betont in seinem Urteil die große Bedeutung des Rechts des geistigen Eigentums und der damit verbundenen Verbietungsrechte, deren Ausübung nur aufgrund außergewöhnlicher Umstände ein missbräuchliches Verhalten im Sinne des Art. 102 AEUV darstellt (vgl. Rn. 46 f., 57 f.). Gleichzeitig wendet sich der EuGH gegen eine Verzögerungstaktik auf der Seite des Patentbenutzers, der innerhalb kurzer Frist ein Gegenangebot vorlegen und ggf. Sicherheit leisten und abrechnen muss (Rn. 65 f.,71).

(2) Würde man die Klagen in den Übergangsfällen, in denen der Patentinhaber die ihn treffenden Obliegenheiten zwar mittlerweile erfüllt hat, dies jedoch nicht bereits vor Klageerhebung geschehen ist, aus diesem Grund abweisen, ohne sicherzustellen, dass der Patentnutzer seinerseits lizenzwillig ist und dies durch die Erfüllung der ihm vom Gerichtshof auferlegten Obliegenheiten dokumentiert hat, würde der unwillige Patentbenutzer entgegen dem Geist der Entscheidung privilegiert:

(a) Ein bereits ausgeschriebenes und entscheidungsreifes Gerichtsverfahren müsste erneut durchgeführt werden. Der unwillige Patentbenutzer würde hierdurch belohnt, weil er zusätzlich die Zeit zwischen der erneuten Klageerhebung und dem Urteil gewinnt, während der redliche Patentbenutzer, der ein nach Klageerhebung nachgereichtes Lizenzangebot des Patentinhabers zum Anlass nimmt, seinerseits die ihn treffenden Obliegenheiten aus dem EuGH-Urteil zu erfüllen, benachteiligt wäre. Er müsste bei Abschluss eines Lizenzvertrags bereits Lizenzen zahlen und abrechnen, während der unwillige Patentbenutzer diese Belastungen hinauszögert.

(b) Aufgrund der Zivilprozessordnung stünden dem unwilligen Patentbenutzer überdies weitere Verzögerungsmöglichkeiten zur Verfügung. In Übergangsfällen, in denen bereits verhandelt wurde, kann der Patentinhaber die Klageanträge auf Unterlassung und Rückruf nicht ohne Zustimmung der Beklagtenseite zurücknehmen, um auf diese Weise den Weg für eine neue Klage, diesmal unter Beachtung der Obliegenheiten für den Zeitraum vor Klageerhebung, zu erheben. Sind für die Entschei-

dung der Patentverletzung und/oder für die patentrechtlichen Annexansprüche Beweiserhebungen erforderlich, kann sich die Zeit bis zur Verkündung des erstinstanzlichen Urteils hinziehen. Der unwillige Patentbenutzer kann das Verfahren insoweit auch weiter verschleppen. Die Kammer verkennt nicht, dass der Patentinhaber in einer solchen Konstellation auch dann, wenn man in Übergangsfällen die Anträge auf Unterlassung und Rückruf nicht bereits deshalb abweisen wollte, weil die vom EuGH für die Zeit vor Klageerhebung aufgestellten Bedingungen nicht eingehalten wurden, bis zur Urteilsverkündung aufgrund der Verschleppungstaktik des Patentbenutzer mitunter ebenfalls längere Zeit warten müsste. Jedoch würde die ohnehin schon lange Wartezeit weiter verschärft, wenn die Klage wegen der Erfüllung der Obliegenheiten durch den Patentinhaber erst nach Klageerhebung abgewiesen und das gesamte Verfahren für den Erhalt eines Unterlassungstitels in einem zweiten Prozess nochmals wiederholt werden müsste.

Ein Teilurteil, in welchem der Unterlassungs- und der Rückrufklageantrag bei fehlender Entscheidungsreife des Gesamtrechtsstreits gestützt auf die fehlende Einhaltung der vom Gerichtshof aufgestellten Kriterien vor Klageerhebung schon einmal vorab abgewiesen wird, um dem Patentinhaber frühzeitig die erneute Geltendmachung dieser Ansprüche, diesmal unter Einhaltung der Obliegenheiten vor Klageerhebung zu ermöglichen, ist in einer solchen Konstellation dann nicht möglich, wenn aufgrund der Anfechtbarkeit des Teilurteils die Gefahr sich widersprechender Entscheidungen besteht. Eine solche Gefahr besteht beispielsweise dann, wenn der unwillige Patentbenutzer die Aktiv- oder Passivlegitimation bestreitet und den Patentinhaber auf diesem Weg in die Beweisaufnahme zwingt oder für den Nachweis des Verletzungssachverhalt aufgrund eines Bestreitens des Patentbenutzers ein Sachverständigengutachten erforderlich ist.

(3) Dem redlichen Patentbenutzer entsteht durch das hier vertretene Verständnis des Kriteriums „vor Klageerhebung" in Übergangsfällen auch kein Nachteil, denn er wird ein den Kriterien des Europäischen Gerichtshofes entsprechendes Angebot des Patentinhabers in einer solchen Konstellation redlicherweise nicht allein deshalb zurückweisen, weil es erst nach Klageerhebung erfolgte, sondern es zum Anlass nehmen, seine ernstgemeinte Lizenzbereitschaft durch Erfüllung der ihn nach dem EuGH-Urteil treffenden Obliegenheiten zu dokumentieren. Ohnehin müsste ein Patentbenutzer, wenn er denn tatsächlich lizenzwillig gewesen ist, ohne weiteres über die Benutzungshandlungen abrechnen und ein eigenes ernstzunehmendes Angebot, an dem er sich festhalten lassen möchte, vorlegen können. Ein lizenzwilliger Patentbenutzer wird üblicherweise nicht in Verhandlungen gehen, ohne vorher den Umfang der Benutzungshandlungen in der Vergangenheit ermittelt und sich Gedanken über einen möglichen Lizenzvertrag gemacht zu haben. Ohne die genaue Kenntnis über den Umfang der eigenen Benutzungshandlungen lassen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Lizenzvertrages nicht feststellen und die wechselseitigen Lizenzangebote nicht wirtschaftlich bewerten. Für einen willigen Patentbenutzer ist daher kein Grund ersichtlich,

nicht mit einem aus seiner Sicht angemessenen Gegenangebot zu reagieren und entsprechend abzurechnen.

3. Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist die Klägerin nicht aus kartellrechtlichen Gründen gehindert, die mit der Klage verfolgten Ansprüche durchzusetzen.

   a) Auf der Grundlage des oben entwickelten Verständnisses der Kammer bestehen zwar durchgreifende Bedenken, dass die Vorstellung des Lizenzprogramms durch den Patent-Pool [A.] gegenüber der Mutter der Beklagten den Anforderungen an den vom Gerichtshof geforderten Hinweis auf die Patentverletzung genügt.

   b) Dies kann jedoch dahinstehen, da die Klägerin die sie treffenden Obliegenheiten nach Klageerhebung nachträglich erfüllt hat und im Verfahren ausreichend Gelegenheit für die Beklagte bestand, ernsthafte Lizenzverhandlungen zu führen, ohne einem unangemessenen Verhandlungsdruck durch die geltend gemachten Verbietungsrechte ausgesetzt gewesen zu sein. Das Verfahren war nämlich mehrere Monate ausgesetzt. Ferner lagen zwischen der Veröffentlichung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und der mündlichen Verhandlung im hiesigen Verfahren ebenfalls mehrere Monate. In diesem Zeitraum bestand für die Beklagtenseite ausreichend Gelegenheit, die eigenen Obliegenheiten zu erfüllen und auf diese Weise eine Verurteilung aus den geltend gemachten Verbietungsrechten abzuwenden. Wie bereits dargelegt, müsste ein redlicher Patentbenutzer ohnehin binnen kürzester Zeit in der Lage sein, die ihn treffenden Obliegenheiten zu erfüllen (vgl. dazu oben 2 c dd (3)). Dass in einem ausgesetzten Verfahren mit einem Fortgang zu rechnen ist, begründet keine Drucksituation, die unbefangenen Verhandlungen entgegenstünde. Wie der Europäische Gerichtshof betont, hat der Patentbenutzer die ihn treffenden Obliegenheiten in kurzer Zeit zu erfüllen. Endlosverhandlungen ohne ernsthafte Ergebnisse sind nicht gewünscht und müssen vom Patentinhaber auch nicht geduldet werden. Dementsprechend droht dem Patentbenutzer, wenn er die ihm obliegenden Handlungen nicht zügig umsetzt, ohnehin eine Klage mit entsprechender Verurteilung. Setzt er sie um, entzieht er auch in Übergangsfällen der Durchsetzbarkeit der bereits geltend gemachten Verbietungsrechte die Grundlage. Er hat es damit selbst in der Hand, eine durch die geltend gemachten Verbietungsrechte u.U. entstehende Drucksituation zu beseitigen.

   c) Die Klägerin hat jedenfalls in der Klagebegründung die Beklagte in ausreichendem Maße auf die Verletzung des Klagepatents und dessen Standardessentialität hingewiesen. In der Klagebegründung sind alle Informationen enthalten, die ein Patentbenutzer benötigt, um nachvollziehen zu können, worin die vorgeworfene Patentverletzung durch nach dem DVD-Standard ausgebildete Vorrichtungen liegt.

      Die Beachtlichkeit dieses Hinweises wird entgegen der Auffassung der Beklagten nicht dadurch in Frage gestellt, dass die Klägerin nicht in der Lage war, die ursprüngliche FRAND-Verpflichtungserklärung gegenüber der Standardisierungsorganisation des DVD-Standards vorzulegen. Es erschließt sich nicht, wieso die Vorlage der FRAND-Erklärung zu der vom Gerichtshof geforderten Bezeichnung des SEP gehören soll, zumal sich eine solche Pflicht dem Urteil des Gerichtshof nicht entnehmen lässt und der Gerichtshof nach Auffassung der Kammer ohnehin materielle Verhaltensregeln und keinen Formalismus aufgestellt hat. Die Vorlage einer FRAND-Erklärung ist auch nicht erforderlich, um den Verletzungshinweis anhand des Stan-

dards führen zu können, denn auf die Verletzung kann unabhängig von der Vorlage einer FRAND-Erklärung hingewiesen werden, indem erläutert wird, inwieweit der Standard vom Patent gebraucht macht.

Eine fehlende oder nicht mehr auffindbare schriftliche FRAND-Erklärung kann auch nicht die Anwendung der Grundsätze der Entscheidung „Huawei ./. ZTE" in Frage stellen, so dass letztlich offen bleiben kann, ob die Klägerin bereits im Standardisierungsverfahren eine förmliche FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben hatte. Entscheidend ist nämlich, dass der SEP-Inhaber keine Zweifel daran lässt, dass er sich an eine FRAND-Verpflichtung gebunden hält. Diese Bereitschaft zur Vergabe von Lizenzen nach FRAND-Bedingungen hat die Klägerin durch die (ggfs. nochmalige) Abgabe der FRAND-Erklärung am 09.10.2014, die sich ausdrücklich auch auf die Vergangenheit bezieht (Anlage K 20), hinreichend dokumentiert. Es liegt damit die gleiche Ausgangssituation wie bei einer bereits im Standardisierungsverfahren abgegebenen förmlichen FRAND-Erklärung vor, nämlich dass sich der Patentinhaber durch ein nicht FRAND-gemäßes Verhalten in Widerspruch zu seinen eigenen Bekundungen und seinen Pflichten als Mitglied der Standardisierungsorganisation setzt und – wie der Gerichtshof zutreffend betont – berechtigte Erwartungen Dritter erweckt, aber nicht bedient.

Anhaltspunkte dafür, dass die Ende 2014 abgegeben FRAND-Erklärung, wie die Beklagte in den Raum stellt, der DVD-Standardisierungsorganisation nicht zugegangen oder dort nicht ordnungsgemäß angenommen und aktenkundig gemacht wurde, liegen nicht vor. Die Beklagte trägt nicht vor, dass sie bei der Standardisierungsorganisation angefragt hat, sondern bestreitet offensichtlich ins Blaue hinein, so dass ihr Bestreiten als unerheblich anzusehen ist. Letztlich kommt es nach Auffassung der Kammer auch weniger auf diese formalen Aspekte, sondern vielmehr darauf an, dass sich die Klägerin zur Vergabe von FRAND-Lizenzen auch für die Vergangenheit verpflichtet hat.

d) Soweit man fordern wollte, dass in den Fällen, in denen eine weltweite Portfolio-Lizenz den üblichen Gepflogenheiten entspricht, die vom Europäischen Gerichtshof statuierte Hinweispflicht auch auf zumindest eine beispielhafte Auswahl der Portfolio-Patente zu erstrecken ist, hat die Klägerin diese Bedingung ebenfalls erfüllt.

Die Klägerin hat mit Schreiben vom 13.03.2015 (Anlage K 1 f) zusammen mit einem Lizenzvertragsentwurf zusätzlich zu den schriftsätzlichen Erläuterungen des Klagepatents beispielhaft für zwei weitere Portfolio-Patente – stellvertretend für die jeweilige Patentfamilie – Claim-Charts vorgelegt. Weitere Claim-Charts reichte sie mit Schreiben vom 25.06.2015 (Anlage K 1 h) nach, so dass der Beklagten ab diesem Zeitpunkt nach dem unwidersprochenen Vortrag der Klägerin sogar technische Erläuterungen für alle Portfolio-Patente der Klägerin vorlagen. In den Claim-Charts wurden die Patentansprüche den Abbildungen und Textpassagen aus dem Standard gegenüberstellt, auf die die Klägerin die Verwirklichung der von ihr als relevant angesehenen Ansprüche stützt. Diese Claim-Charts genügen jedenfalls den Anforderungen, die an die Erfüllung der Hinweisobliegenheit nach Auffassung der Kammer zu stellen sind. Sie versetzten die Beklagtenseite, bei der sich zwar nicht um die Herstellerin der Software, jedoch um einen weltweiten tätigen Elektronikkonzern handelt, dazu in die Lage, ggf. unter zumutbarer Hinzuziehung externen Sachverstands und eigener Beschaffung von Informationen die Verletzungsfrage zu prüfen.

Soweit in den Claim-Charts nicht jedem einzelnen Merkmal eine entsprechende Standard-Stelle gegenübergestellt war, führt dies nicht dazu, dass die Beklagte nicht in der Lage gewesen wäre, zu erkennen, was Gegenstand des Verletzungsvorwurfs ist, und diesen Vorwurf anhand eigener zumutbarer Ermittlungen zu überprüfen. Die Hinweisobliegenheit erfordert es nach ihrem Sinn und Zweck, den Patentbenutzer auf die Art und Weise der Verletzung aufmerksam zu machen, nicht, den Verletzungssachverhalt in ähnlicher Weise wie in einer Klage schlüssig darzulegen und zu belegen. Ergänzend hat die Klägerin mit Schreiben vom 30.09.2015 (Anlage K 1 l) zudem eine Präsentation mit weiteren technischen Informationen übersandt. Tatsächlich war die Beklagte auch in der Lage, den Verletzungssachverhalt zu prüfen und mit Schreiben vom 05.01.2016 (Anlage [B] 52) zu verneinen.

e) Überdies hat die Klägerin der Beklagten jedenfalls mit dem bereits erwähnten Schreiben vom 13.03.2015 (Anlage K 1 f) einen Lizenzvertragsentwurf übersandt, der nicht evident nicht-FRAND ist. Weiter hat sie die Berechnung der Lizenz hinreichend erläutert. Hierdurch hat sie die diesbezüglichen Anforderungen erfüllt.

Dass das Angebot als Vertragspartner die Muttergesellschaft und nicht die Beklagte selbst ausweist und eine weltweite Portfolio-Lizenz vorsieht, ist unschädlich. Der Europäische Gerichtshof stellt maßgeblich auf die im betreffenden Geschäftsbereich geltenden üblichen Gepflogenheiten ab. Nach Auffassung der Kammer ist es Ziel des vom Gerichtshof aufgestellten Verhaltensprogramms, die Beteiligten zu solchen Lizenzvereinbarungen zu führen, die auch sonst im jeweiligen geschäftlichen Bereich üblich sind. Es ging dem Gerichtshof erkennbar nicht darum, künstlich auf einzelne Länder festgelegte Lizenzverträge oder gar getrennte Lizenzverträge für jedes benutzte einzelne SEP herbeizuführen, wenn dies nicht den geschäftlichen Gepflogenheiten des jeweiligen Geschäftsbereichs entspricht. Einen solchen an den Marktgegebenheiten vorbeigehenden Markteingriff hatte der Gerichtshof nicht im Sinn. Nach Erfahrung der Kammer entspricht es den üblichen Gepflogenheiten, dass im Bereich weltweit geltender Standards Lizenzverträge für SEPs im Falle eines in einer Vielzahl von betroffenen Ländern mit Patentschutz tätigen Patentbenutzers nicht für jedes Land einzeln mit der dortigen Konzerngesellschaft des Patentbenutzers für jedes einzelne Patent abgeschlossen werden, sondern dass weltweite Portfolio-Lizenzen mit der Konzernmutter vereinbart werden, in deren Genuss dann auch die einzelnen nationalen Konzerngesellschaften kommen.

Unschädlich ist es auch, dass in dem Lizenzvertragsangebot die Vertragsparteien noch nicht eingetragen sind und es noch nicht von der Klägerin unterschrieben wurde. Der europäische Gerichtshof fordert lediglich die Vorlage eines schriftlichen Lizenzvertragsangebots. Dieses Kriterium erfüllt das Lizenzvertragsangebot.

Das Lizenzvertragsangebot enthält in Ziffer 6 i.V.m. Ziffer 1, dort unter „Royalty Rate", Regelungen zur Lizenzhöhe. Demnach entfallen auf Lizenzprodukte mit einem DVD-Laufwerk, das DVDs beschreiben kann, USD [L] und auf alle weiteren Lizenzprodukte mit DVD-Software, also solche ohne DVD-Laufwerk oder mit einem reinen Wiedergabelaufwerk, USD [L x 0,4]. Lizenziert ist dabei allein die vorinstallierte Software, nicht auch das Laufwerk.

Die Klägerin hat die Berechnung der Lizenzhöhe auch in einer für objektive Dritte nachvollziehbaren Form mehrfach erläutert (vgl. Schreiben vom 13.03.2015, Anlage

K 1 f, Schreiben vom 27.07.2015, Anlage K 1 j, und Schreiben vom 30.09.2015 mit Anlage, Anlage K 1 l, vgl. ferner den schriftsätzlichen Vortrag). Sie hat zudem frühzeitig nach dem Angebot ihre Bereitschaft erklärt, konkrete Fragen zur Lizenzberechnung zu beantworten (vgl. Schreiben vom 25.05.2015, Anlage K 1 h).

Die Klägerin hat zunächst die von ihr angesetzten Lizenzsätze für Software auf PCs mit Rekorder-Laufwerk und für die übrigen Fälle anhand der Lizenzsätze des [A.]-Pools abgeleitet. Sie ist dabei von den (günstigeren) Compliant-Rates des 2012 neu aufgelegten [A.]-Software-Lizenzprogramms ausgegangen, nämlich USD [M] für vorinstallierte Software auf PCs mit Rekorder-DVD-Laufwerk und USD [N] für vorinstallierte Software auf PCs ohne DVD-Laufwerk oder nur mit reinem Wiedergabe-DVD-Laufwerk. Weiter hat sie den Poolanteil der Klägerin am [A.]-Patentpool mit 1/3 angesetzt, was sie für vorinstallierte Software auf PCs mit Rekorder-DVD-Laufwerk zu einer Lizenzgebühr von USD [M / 3] führt. Diesen Betrag hat sie mit einem sog. „uplift" von 2/3 versehen, der zum Ausgleich des erhöhten Aufwands aufgrund des teilweisen Wegfalls der Synergieeffekte aus der Pool-Lizenzierung angesetzt wurde. Hierdurch erhielt die Klägerin die Lizenzgebühr von USD [M'] für vorinstallierte Software auf PCs mit Rekorder-DVD-Laufwerk. Die Lizenzgebühr für die übrigen Fälle, nämlich für vorinstallierte Software auf PCs ohne DVD-Laufwerk oder mit reinem Wiedergabelaufwerk, berechnete die Klägerin, indem sie die entsprechenden [A.]-Raten ins Verhältnis setzte und das Verhältnis übertrug, was sie auf eine Lizenzgebühr von USD [N'] führte.

Weiter hatte die Klägerin bereits vor der Aussetzung schriftsätzlich dargelegt, wie das [A.]-Softwarelizenzprogramm aus dem [A.]-Lizenzprogramm für DVD-Player/-Rekorder abgeleitet wurde. In diesem Zusammenhang hatte sie zunächst erläutert, welche Lizenzsätze sie nach ihrem eigenen Lizenzierungsprogramm für die Herstellung von DVD-Wiedergabegeräten (USD [O]), DVD-Rekordern (USD [P]) und DVDs (USD [Q] bis [Q'] USD) nimmt, wie viel die weiteren [A.]-Poolmitglieder in deren eigenen Lizenzierungsprogrammen in Ansatz bringen und wie viel [A.] in dem Pool-Lizenzierungsprogramm veranschlagt, nämlich USD [O'] für DVD-Player. Bei der Ableitung des [A.]-Softwarelizenzprogramms hieraus seien 20 % der Sätze für DVD-Player für entsprechende „stand-alone"-Software genommen worden, nämlich USD [O' x 0,2]. Für vorinstallierte Software sei eine weitere Reduktion um 30 % auf USD [O' x 0,5 x 0,3] erfolgt. Mit entsprechenden Rechenschritten lässt sich auch der Lizenzsatz in Höhe von USD [P'] für solche vorinstallierte Software herleiten, die auf Geräten mit Rekorder-DVD-Laufwerk installiert ist. Weiter hat die Klägerin die [A.]-Lizenzsätze für DVD-Player/Rekorder und DVD-Software denen des weiteren DVD-Patentpools DVD-6c gegenüber gestellt, der für DVD-Player USD [O''] (statt USD [O']) und für DVD-Software USD [N'] (statt USD [N]) nehme. Nach dem Vortrag der Beklagten beträgt der Lizenzsatz des Pools DVD-6c für DVD-Rekorder sogar USD [P'']. In der Replik hatte die Klägerin den Lizenzsatz aus dem [A.]-Software-Lizenzprogramm in Höhe von USD [N] zudem in Beziehung zum Ladenverkaufspreis der „[Y']"-Software von EUR [ca. N in EUR x 100] gesetzt.

Vor diesem Hintergrund war es entgegen der Ansicht der Beklagten nicht erforderlich, für die Erläuterung der Berechnung der Lizenzgebühr die Berechnung der [A.]-Lizenzsätze weiter aufzuschlüsseln oder die Lizenzgebühr von Grund auf ohne Rückgriff auf die [A.]-Sätze neu zu berechnen. Der europäische Gerichtshof fordert lediglich eine Angabe der Art und Weise der Berechnung. Sinn und Zweck dieses

Erfordernisses ist es, den Patentbenutzer, der u.U. keine Kenntnisse über die Bildung der Lizenzsätze in dem einschlägigen Bereich hat, dazu in die Lage zu versetzen, die Herleitung der Lizenzsätze nachzuvollziehen und ggf. ein eigenes Angebot vorzulegen. Diesem Zweck genügen die Angaben der Klägerin vollauf. Dass die Beklagte einzelne Schritte der Ableitung für nicht sachgerecht oder wirtschaftlich nicht nachvollziehbar hält, wie den angesetzten Anteil der Klägerin am [A.]-Pool, den „Up-Lift" und die Differenzierung zwischen Software auf PCs mit Wiedergabelaufwerk auf der einen und Software auf PCs ohne DVD-Laufwerk oder mit reinem Wiedergabelaufwerk auf der anderen Seite oder neuerdings die [A.]-Lizenzen als Ausgangspunkt der Berechnung, lässt die Tatsache unberührt, dass die Klägerin die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr nachvollziehbar angegeben hat. Im Übrigen ist auch der Privatgutachter der Beklagten in seinem Parteigutachten von den Lizenzsätzen des [A.]-Pools als Ausgangspunkt ausgegangen.

Entgegen der Auffassung der Beklagten war die Klägerin auch nicht verpflichtet, Referenzlizenzverträge vorzulegen. Die [A.]-Musterverträge sind unstreitig im Internet einsehbar. Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin oder [A.] in anderen Fällen ohne sachlichen Grund, wie etwa ungewöhnlich hohe Umsätze, die einen Abschlag rechtfertigen können, günstigere Lizenzsätze gewährt, sind nicht ersichtlich. Von einer Vorlageanordnung nach § 142 ZPO wird daher abgesehen.

Die von der Klägerin in Ansatz gebrachten Lizenzgebühren sind auch nicht offensichtlich nicht-FRAND. Es lassen sich jedenfalls Gründe dafür finden, warum die Gebühren FRAND sein könnten, wie das Parteigutachten der Klägerin, der Vergleich mit den mitgeteilten Lizenzsätzen der anderen Pools und der Vergleich der Lizenzgebühren mit dem Einzelladenverkaufspreis der Software und erst Recht dem der Computer zeigen. Soweit die Beklagte die Berechtigung einzelner Schritte in der Ableitung der Klägerin in Frage stellt, spiegelt dies lediglich die andere Auffassung der Beklagten wider und vermag jedenfalls eine offensichtliche FRAND-Widrigkeit der hergeleiteten Lizenzgebühr nicht zu begründen. Dass nach Auffassung der Beklagten die Lizenzgebühren für DVD-Patente insgesamt ausbeuterisch sein sollen, begründet ebenfalls keine offensichtliche FRAND-Widrigkeit, zumal auch der Privatgutachter der Beklagten von dem [A.]-Lizenzsatz von USD [N] ausgegangen ist und die Beklagte in diesem Zusammenhang in der Duplik (Rn. 101) selbst diesen Lizenzsatz als vom Markt akzeptierten Bezugspunkt der FRAND-Berechnung bezeichnet hat.

Soweit die Beklagte kritisiert, dass sich die Lizenzgebühren mit dem fortlaufenden Auslaufen der Patente nicht reduziere, kann dieser Klausel bei der anzustellenden Gesamtbetrachtung keine offensichtliche FRAND-Widrigkeit bescheinigt werden, die die Beklagte davon entbinden würde, sich inhaltlich konstruktiv mit dem Angebot auseinanderzusetzen und konkrete Gegenvorschläge zu dieser Regelung zu unterbreiten.

Auch soweit die Beklagte moniert, die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass sie überhaupt noch zum Abschluss von Lizenzverträgen berechtigt sei, nachdem zuvor [A.] mit einem Lizenzangebot auf die Mutter der Beklagten zugekommen sei, verfängt dies nicht. Die Beklagten hat diesen Einwand nicht hinreichend substantiiert, zumal die Klägerin Patentinhaberin ist und bereits in den [A.]-Angeboten auf die Möglichkeit, bei den Pool-Mitgliedern direkt Lizenz zu nehmen, hingewiesen wurde.

Auch handelt es sich um keinen Punkt, der nicht im Laufe der Vertragshandlungen ausgeräumt werden könnte.

4. Nachdem die Klägerin mithin ihre Obliegenheiten erfüllt hat, war die Beklagte gehalten, alsbald mit einem Gegenangebot zu reagieren und – im Fall der Ablehnung des klägerischen Angebots – eine angemessene Sicherheit zu stellen und abzurechnen. Diese Obliegenheiten hat die Beklagte nicht erfüllt.

   a) Eine explizites Gegenangebot zu dem Angebot vom 13.03.2015 hat sie nicht vorgelegt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Beklagte nach wie vor ihr Angebot vom 30.05.2014 aufrechterhält und sich hieran gebunden fühlt, so dass im Ergebnis ein Gegenangebot der Beklagten vorliegt.

   b) Allerdings entspricht dieses Angebot offensichtlich nicht den üblichen Gepflogenheiten und kann daher nicht als FRAND angesehen werden. Wie bereits dargelegt, entspricht es in Konstellationen wie der vorliegenden nicht den üblichen Usancen, lediglich eine auf Deutschland beschränkte Einzellizenz am Klagepatent zu vereinbaren. Dementsprechend wird ein redlicher und lizenzwilliger Verhandlungspartner auf ein Lizenzangebot des Patentinhabers, das eine weltweite Portfoliolizenz zum Gegenstand hat, nicht mit einem auf Deutschland und das Klagepatent beschränkten Gegenangebot reagieren, wenn er bzw. der hinter ihm stehende Konzern den angegriffenen Ausführungsformen entsprechende Produkte auch in anderen Schutzstaaten des Klagepatents und der weiteren Portfolio-Patente vertreibt.

      Soweit die Beklagte parallel zu ihrem Angebot vom 30.05.2014 schriftsätzlich bindend ihre Bereitschaft erklärt hat, nach Wahl der Klägerin auch an allen deutschen Patenten Lizenz zu nehmen und die FRAND-Lizenzgebühr durch ein Gericht oder Schiedsgericht festsetzen zu lassen, ist bereits fraglich, ob diese bloße Erklärung dem vom Gerichtshof geforderten konkreten Gegenangebot gleichwertig ist. Jedenfalls bleibt auch dieses Angebot bei der Beschränkung auf Deutschland stehen und entspricht daher nicht den üblichen Gepflogenheiten.

   c) Überdies hat die Beklagte auch nicht im erforderlichen Umfang abgerechnet und Sicherheit geleistet.

      Nach der Entscheidung „Huawei ./.ZTE" des Gerichtshofs (Rn. 67) hat der Patentbenutzer, wenn er das Patent benutzt, bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot durch den Patentinhaber abgelehnt wurde, eine „angemessene" Sicherheit auch für die Vergangenheit gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten zu leisten und hierzu über die vergangenen Benutzungshandlungen eine Abrechnung vorzulegen. Eine solche Konstellation ist vorliegend gegeben, da die Klägerin das Angebot der Beklagten vom 30.05.2014 abgelehnt hat.

      Die Abrechnung hat die Beklagte allein auf Deutschland beschränkt. Nach Auffassung der Kammer genügt eine solche Abrechnung nicht, da sich der Umfang der Abrechnungsverpflichtung im Grundsatz am Umfang des Lizenzvertrags zu orientieren hat. Entspricht wie vorliegend ein weltweiter Portfoliolizenzvertrag den üblichen Gepflogenheiten, hat auch die Abrechnung grundsätzlich in diesem Umfang zu erfolgen. Der Gerichtshof hat in seiner Entscheidung „Huawei ./. ZTE" die bereits erörterten Verhaltensobliegenheiten der Beteiligten aufgestellt, die vor einer Befassung der

Gerichte durch beide Parteien zu durchlaufen sind und die nach Auffassung der Kammer auch das Ziel haben, eine Befassung der Gerichte zu vermeiden. In diesem Zusammenhang hebt der Gerichtshof allgemein auf SEPs ab, ohne eine Beschränkung auf ein einzelnes Land auch nur anzudeuten. Eine Beschränkung der Pflicht zur Abrechnung auf einzelne Länder, obwohl die Patente in mehreren Ländern benutzt werden, lässt sich der Entscheidung daher nicht entnehmen. Überdies ist es schon rein praktisch nicht möglich, die Abrechnung, wenn die Patentbenutzung in mehreren Ländern in Rede steht, auf ein einzelnes Land zu beschränken, denn es wäre völlig unklar, welches Land das sein sollte. Eine Beschränkung der Abrechnung auf einzelne Länder würde auch nicht den üblichen Gepflogenheiten entsprechen.

An diesen Grundsätzen ändert sich auch nichts dadurch, dass bereits in einem Mitgliedsstaat der EU eine Klage anhängig ist. Würde man in diesen Fällen die Abrechnungspflicht auf dieses Land beschränken, hätte dies zur Folge, dass der Patentinhaber gezwungen wäre, in sämtlichen anderen Schutzländern, insbesondere solchen aus dem Kreis der Mitgliedsstaaten der EU, in denen die Patentbenutzung ebenfalls in Rede steht und für die er keine Abrechnung erhält, parallel zu den Lizenzverhandlungen Klagen zu erheben, um auch für diese Länder eine Abrechnung durchzusetzen. Dies widerspricht dem Telos der Entscheidung „Huawei ./. ZTE", die gerade Klagen vermeiden möchte. Es entspricht auch nicht dem Leitbild des lizenzwilligen Patentbenutzers, das der Gerichtshof zur Grundlage seiner Entscheidung gemacht hat, dass ein Patentbenutzer nur dann für ein Schutzland abrechnet, wenn er dort verklagt wird.

Entsprechendes gilt für die Sicherheitsleistung. Auch diese hat nach den vorstehenden Grundsätzen dem Umfang des den üblichen Gepflogenheiten entsprechenden Lizenzvertrags zu folgen. Denn der Gerichtshof fordert eine „angemessene Sicherheit " (Rn. 67). Sinn und Zweck der Sicherheitsleistung nach den Grundsätzen des Gerichtshof ist es, den Patentinhaber gegen die Risiken abzusichern, die dadurch entstehen, dass der Patentbenutzer das SEP benutzt, bevor ein Lizenzvertrag zustande gekommen ist. Die Sicherheit ist ein Ausgleich dafür, dass der Patentbenutzer die Benutzung des SEP während den Lizenzverhandlungen nicht verbieten kann, und sichert ihn gegen Zahlungsrisiken aus dem Bereich des Patentbenutzers ab. Die Sicherheit hat dementsprechend dem Umfang der Benutzung zu folgen. Auch hier hätte die Beschränkung der Sicherheitsleistung auf die Benutzungshandlungen in einem Land, etwa in dem Land, in dem bereits Klage erhoben wurde, zur Folge, dass der Patentbenutzer entgegen dem Telos der Entscheidung „Huawei ./. ZTE" gezwungen wäre, mehrere Klagen parallel zu den Lizenzverhandlungen zu erheben, um eine angemessene Sicherheit zu erhalten. Auch entspricht es nicht dem Leitbild des lizenzwilligen Patentbenutzers, dass dieser nur in den Ländern Sicherheit leistet, in denen er verklagt wird.

Ob die vorgenannten Grundsätze so weit reichen, dass die Abrechnung und die Sicherheitsleistung auch für Schutzländer außerhalb der Jurisdiktion des Gerichtshofs erfolgen müssen, bedarf hier keiner abschließenden Entscheidung, da die Beklagtenseite vorliegend nur für Deutschland Sicherheit geleistet und abgerechnet hat, obwohl das Klagepatent auch in anderen Mitgliedsstaaten der EU in Kraft steht.

Die Pflichten zur Sicherheitsleistung und Abrechnung entfallen auch nicht dadurch, dass die Beklagte angeblich ihre Benutzungshandlungen in Deutschland eingestellt hat. Zwar hebt der Gerichtshof in Rn. 71 der Entscheidung „Huawei ./.ZTE" darauf ab, dass der Patentbenutzer auf das Angebot des Patentinhabers zur Abwendung der Verbietungsrechte mit der erforderlichen Sorgfalt zu reagieren hat, „*während er das betreffende Patent weiter benutzt.*" Wie sich jedoch aus Rn. 67 und dem Sinn und Zweck der Sicherheitsleistung und der Abrechnung ergibt, ist dies nicht so zu verstehen, dass die Einstellung der Benutzungshandlungen ohne weiteres zu einer Suspendierung der Verbietungsrechte des Patentinhabers führt. Vergangene Benutzungshandlungen, über die abzurechnen und Sicherheit zu leisten ist, werden durch die Einstellung der künftigen Benutzungshandlungen nicht ungeschehen gemacht.

Abgesehen vom Vorstehenden genügt die Sicherheitsleistung der Beklagtenseite, selbst wenn man die Pflicht zur Sicherheitsleistung auf Deutschland beschränken wollte, nicht den Anforderungen an die vom Gerichtshof geforderte „angemessene Sicherheit". Nach ihrem Zweck, die Risiken des Patentinhabers für die Patentbenutzung vor Abschluss des Lizenzvertrags abzudecken, ist eine Sicherheit nur dann als angemessen anzusehen, wenn sie diesen Risiken gerecht wird. Ein maßgeblicher Aspekt des Risikos – auch aus Sicht des lizenzwilligen Patentbenutzers – ist dabei auch das Risiko, dass die Höhe der Lizenzgebühren nicht bei dem stehen bleibt, was der Patentbenutzer selbst für FRAND hält, wenn der Patentinhaber höhere Sätze als FRAND ansieht. Dementsprechend darf die Höhe der Sicherheitsleistung nicht allein an dem eigenen für FRAND gehaltenen Angebot des Patentbenutzers orientiert sein, sondern muss auch das Risiko einer höheren Zahlungsverpflichtung angemessen abdecken. Diesem Erfordernis genügt die Sicherheitsleistung der Beklagten nicht. Die Beklagte geht von einem FRAND-Lizenzsatz von [ca. N x 0,0025] USD für das Klagepatent und von einer in Deutschland im Verletzungszeitraum 04.07.2003 bis 30.06.2014 in Verkehr gebrachten Stückzahl von [...] an Einheiten (Desktop PCs, Notebooks, Tablets) mit der DVD-Software aus und errechnet auf dieser Grundlage einen Lizenzbetrag in Höhe von USD [...] für die Benutzungshandlungen aus der Vergangenheit. Hinterlegt hat die Beklagte rund EUR [...]. Dieser Betrag deckt offensichtlich das Risiko, dass das Angebot der Beklagtenseite nicht FRAND ist, nicht angemessen ab. Schon eine Stücklizenz von 0,01 EUR führt zu einem Betrag, der die Sicherheitsleistung der Beklagten deutlich übersteigt.

d) Das Verhalten der Beklagtenseite entspricht ungeachtet dessen, dass sie bereits die vom Gerichtshof aufgestellten Bedingungen nicht eingehalten hat, auch aufgrund der weiteren Umstände nicht dem Telos des Urteils des Gerichtshofs, der Verzögerungstaktiken gerade nicht privilegieren möchte. Auch bei einer Gesamtbetrachtung des Verhaltens der Beklagten bzw. ihrer Konzernmutter entsteht nämlich der Eindruck, dass sich die Beklagtenseite einer Lizenznahme, die den üblichen Gepflogenheiten entspricht, entziehen und den Abschluss eines Lizenzvertrags hinauszögern möchte. Demgegenüber vermag die Kammer nicht zu erkennen, dass die Klägerin die Klage als Druckmittel benutzen wollte, um unangemessene Lizenzgebühren durchzusetzen.

So hatte bereits [A.] der Mutter der Beklagten das Lizenzierungsprogramm für DVD-Software vorgestellt. Auch wenn diese Vorstellung nicht den Anforderungen an das vom Europäischen Gerichtshof aufgestellte Hinweiserfordernis genügen mag, wird man davon auszugehen haben, dass der Mutter der Beklagten bewusst gewesen ist,

dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass die eingesetzte DVD-Software die Lehre zumindest eines der Poolpatente benutzen könnte. Ein unbefangener Patentbenutzer hätte in dieser Situation entweder darauf hingewiesen, dass er – aus seiner Sicht – nur lizenzierte Software von [Y.] einsetzt und daher eine Lizenznahme nicht erforderlich ist oder um Erläuterung, inwieweit die DVD-Software Portfolio-Patente verletzt, gebeten. Jedenfalls ist es ungewöhnlich, dass die Vorstellung des Lizenzprogramms nicht zur Aufnahme von Gesprächen geführt hat. Dass die Klägerin aus diesem Verhalten den Schluss gezogen hat, dass der Konzern der Beklagten nicht lizenzwillig sei, und daher ohne weiteres Klage gegen die Beklagte als für Deutschland zuständige Konzerngesellschaft erhoben hat, lässt jedenfalls in Übergangsfällen nicht den Schluss zu, dass die Klägerin mit der Klage das Ziel verfolgen würde, über den Druck der Verbietungsrechte unangemessene Lizenzgebühren durchsetzen.

Gestützt wird dies durch den weiteren Prozessverlauf.

Das Lizenzangebot der Beklagten vom 30.05.2014 (Anlage [B] 12) war augenscheinlich nicht annahmefähig, so dass die Nichtannahme dieses Angebot durch die Klägerin keine Anhaltspunkte für ein kartellrechtswidriges Verhalten der Klägerin begründet. Das Angebot erstreckte sich nämlich nur auf das Klagepatent, die Beklagte und als Schutzland Deutschland, obwohl es sich bei dem DVD-Standard um einen weltweiten Standard handelt und der Konzern der Beklagten weltweit tätig ist und es daher – allein schon aufgrund des Umstands, dass es sich um ein europäisches Patent mit weiteren Schutzstaaten handelt – auf der Hand lag, dass im Fall der Patentverletzung nicht allein Deutschland betroffen ist. Im Fall der Annahme des Angebots der Beklagten wäre die Klägerin gezwungen gewesen, in jedem anderen Land entsprechende Patente gerichtlich durchzusetzen. Ein solches Verhalten des Konzerns der Beklagten, das darauf abzielt, nur für diejenigen Länder, in denen man verklagt wird, ein Lizenzangebot beschränkt auf das jeweilige Klagepatent vorzulegen, entspricht nicht den üblichen Gepflogenheiten eines lizenzwilligen Patentbenutzers. Auch in der weiteren Erklärung in der Klageerwiderung, bereit zu sein, eine Portfolio-Lizenz an den deutschen Patenten der Klägerin zu nehmen und die FRAND-Bedingungen dieser Lizenz durch ein Gericht oder ein Schiedsgericht festlegen zu lassen, ist die sachfremde Beschränkung auf Deutschland enthalten.

Mit Schreiben vom 25.07.2014 (Anlage K 5), mit dem sie auf das Beklagtenangebot vom 30.05.2014 antwortete, schlug die Klägerin sodann vor, das Beklagtenangebot dahingehend abzuändern, dass Lizenznehmer die Muttergesellschaft der Beklagten ist, dass Lizenzgegenstand eine Portfolio-Lizenz an allen [A.]-Pool-Patenten der Klägerin ist und dass die Lizenz alle Länder umfasst, in denen eins der Lizenzpatente gewährt wurde, und es im Übrigen bei dem von der Beklagten vorgeschlagenen Lizenzvertrag zu belassen, so dass mit diesen Änderungen dann auf der Grundlage des Beklagtenangebots ein Lizenzvertrag unterschrieben werden könne. Insbesondere akzeptierte die Klägerin damit auch die Regelung zur Lizenzhöhe, die ein Leistungsbestimmungsrecht nach § 315 BGB zugunsten der Klägerin vorsah. Hierauf reagierte die Beklagte nicht, sondern hielt unausgesprochen an einer Einzellizenz bzw. einer auf Deutschland beschränkten Poollizenz, wie sie nicht den wirtschaftlichen Gepflogenheiten entspricht, fest, rechnete auch nur beschränkt auf Deutschland ab und leistete auch nur für das Klagepatent Sicherheit.

Auch nach dem neuen Angebot der Klägerin von 13.03.2015 (Anlage K 1 f) erfolgte weder durch die Beklagte noch ihre Mutter eine unmittelbare Reaktion. Erst am 05.05.2015 kam – nach erneutem Anschreiben vom 01.05.2015 – eine Antwort. In der Antwort und dem gesamten weiteren Verlauf haben sich die Beklagte bzw. ihre Mutter indes nicht inhaltlich mit den Angebotsbedingungen auseinandergesetzt, sondern wiederholt angeblich fehlende Informationen moniert. Auf übersandte Informationen hat die Beklagtenseite mit immer neuen Informationsforderungen reagiert. Besonders sticht hervor, dass die Beklagtenseite nach der Übersendung weiterer Claim-Charts mit Schreiben vom 25.06.2015 (Anlage K 1 h) dies zum Anlass nahm, die bereits am 13.03.2015 übersandten ersten beiden Claim-Charts zu kritisieren und eine Darstellung wie im Claim-Chart zum EP *016 zu fordern. Zwar hatte die Beklagtenseite bereits im Schreiben vom 05.05.2015 unter Bezugnahme auf die Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet im Verfahren „Huawei ./. ZTE" auf das angebliche Erfordernis detaillierter Claim-Charts für alle Portfolio-Patente hingewiesen. Die Claim-Charts müssten geeignet sein, den Verletzungstatbestand in einem Gerichtsverfahren zu belegen, was u.a. detaillierte Verweise auf die Stellen im DVD-Standard erfordere, die die Klägerin für relevant für die Verletzung halte. Warum die übersandten Claim-Charts keine ausreichende Grundlage für die Beurteilung des Verletzungssachverhalts der behandelten Patente darstellen sollen, insbesondere in welchen konkreten Punkten Verständnisprobleme bestehen, ließ das Schreiben vom 05.05.2015 jedoch offen. Stattdessen wurde allein mit den angeblich aus der Stellungnahme des Generalanwalts abzuleitenden Verpflichtungen der Klägerin abstrakt argumentiert, so dass der Eindruck entsteht, dass es der Beklagtenseite nicht so sehr um den Inhalt der Informationen, sondern vielmehr darum ging, den Einstieg in die Verhandlungen durch die Diskussion von vermeintlichen rechtlich geforderten Formalien hinauszuzögern. Dieser Eindruck wird dadurch weiter bestärkt, dass die Forderung nach Claim-Charts für alle Portfolio-Patente über die Anforderungen hinausgeht, die die Beklagte in der Klageerwiderung (Rn. 80) und der Duplik (Rn. 131) auf der Grundlage der Rechtsansicht der EU-Kommission im Fall Samsung (Entscheidung vom 29.04.2013, Case AT.39939 - Samsung) noch als für den Fall einer Portfolio-Lizenz angemessen angesehen hat. Dort hatte sie noch die Vorlage einer sog. „proud list", d.h. ausgewählter Portfolio-Patente mit dazugehörigen Claim-Charts, als ausreichend für den Einstieg in Verhandlungen angesehen. Dass die Beklagtenseite nach den Schlussanträgen des Generalanwalts hiervon abwich, ist offenbar allein darin begründet, dass sie ihre formale Position nunmehr als gestärkt angesehen hat. Eine konstruktive Kritik am Angebot der Klägerin oder etwaige konkrete Gegenvorschläge sind jedenfalls nicht ersichtlich. Parteien, die ernsthaft an einer zügigen, wirtschaftlich vernünftigen Einigung interessiert sind, werden sich indes nicht bei reinen Formalien aufhalten, sondern sich zügig dem Kern der Sache zuwenden.

5. Nach alledem kann die Durchsetzung des Unterlassungs- und Rückrufanspruchs nicht als kartellrechtswidrig nach Art 102 AEUV angesehen werden. Erst Recht ist die Durchsetzung der übrigen von der Klägerin verfolgten patentrechtlichen Ansprüche nicht kartellrechtswidrig. Für den Schadensersatzanspruch und den ihn vorbereitenden Rechnungslegungsanspruch gilt nach der Entscheidung des Gerichtshofs in der Sache „Huawei ./. ZTE" ohnehin, dass sie keine unmittelbaren Auswirkungen darauf haben, ob die angegriffenen Ausführungsformen auf den Markt gelangen oder auf ihm verbleiben, und dass ihre Durchsetzung daher aufgrund der fehlenden kartellrechtlichen Relevanz nicht

als missbräuchlich im Sinne des Art 102 AEUV anzusehen ist (Rn. 74). Ob der Inhalt dieser Ansprüche indirekt dadurch modifiziert wird, dass bei SEPs mit FRAND-Verpflichtungserklärung eine Berechnung des Schadens nur nach der Methode der Lizenz-Analogie in Betracht kommt und sich daher der Rechnungslegungs-/Auskunftsanspruch nur auf diejenigen Informationen erstreckt, die für diese Berechnung erforderlich sind, kann vorliegend dahinstehen. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Beklagtenseite zum Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrags bereit ist, steht vorliegend nicht fest, dass es zum Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages kommen wird, so dass die Auskunftsansprüche bereits aus diesem Grund nicht beschränkt sind. Die begehrte Schadensersatzfeststellung ist ohnehin unabhängig von der Berechnungsmethode, die erst im Betragsverfahren festgelegt werden muss.

6. Auch die weiteren auf kartellrechtliche Erwägungen bzw. die Grundsätze von Treu und Glauben gestützten Einwände der Beklagten gegen die Durchsetzbarkeit der verfolgten Ansprüche verfangen nicht.

   a) Der Durchsetzung der verfolgten Ansprüche steht insbesondere nicht Art. 101 AEUV entgegen. Selbst wenn die Klägerin keine beachtliche FRAND-Erklärung abgegeben haben sollte und dadurch die Standardisierung und/oder die Einbringung der Lehre des Klagepatents in den Standard gegen Art. 101 AEUV verstoßen würde, würde dies nicht zu einer Durchsetzungssperre der verfolgten Ansprüche, insbesondere des Unterlassungs- und Rückrufsanspruchs führen. Ein Verstoß gegen Art. 101 AEUV hätte zunächst die Nichtigkeit der Standardisierungsvereinbarung zur Folge. Darüber hinaus stünden Dritten nach nationalem Recht zivilrechtliche Ansprüche zu, die in Deutschland nach § 33 GWB auf Unterlassung, Beseitigung und Schadensersatz gerichtet sind. Bezugspunkt des Unterlassungs- und Beseitigungsanspruchs ist dabei der Kartellverstoß, nämlich die Festlegung des Standards. Dementsprechend ist weder der Unterlassungsanspruch noch der Beseitigungsanspruch gegen die Durchsetzung des betreffenden Patents gerichtet. Die Verpflichtung zur Erteilung einer Zwangslizenz besteht nur bei einem Verstoß gegen Art 102 AEUV und kann nur unter diesem Gesichtspunkt einen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand begründen. Soweit die Kammer im Aussetzungsbeschluss eine andere Rechtauffassung in Erwägung gezogen hat, hält sie hieran nach nochmaliger Prüfung nicht fest.

   Nichts anderes gilt für den Schadensersatzanspruch. Auch dieser Anspruch ist nicht auf die Erteilung einer Lizenz gerichtet. Selbst wenn man dies anders sehen wollte, würde eine aus Art 101 AEUV folgende Verpflichtung nicht über die Pflicht zur Lizenzerteilung nach Art. 102 AEUV hinausgehen. Auch in diesem Fall könnte Gegenstand des Anspruchs allenfalls eine FRAND-Lizenz und keine Null-Lizenz sein, so dass die Ausführungen zu Art. 102 AEUV entsprechend geltend. Denn Ausfluss von Beseitigungs- und Schadensersatzansprüchen wäre allenfalls, die betroffenen Dritten so zu stellen, wie sie stünden, wenn der Patentinhaber sich kartellrechtskonform verhalten hätte. Das maßgebliche Alternativszenario ist dabei nicht, dass das SEP nicht in den Standard aufgenommen worden wäre und der Benutzer dementsprechend nicht auf seine Nutzung angewiesen wäre, so dass ihm nunmehr die Nutzung kostenlos und ohne Einschränkung gewährt werden müsste, sondern dass sich der Patentinhaber rechtskonform verhalten und eine FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben hat. Denn einen Kartellverstoß würde nicht die Standardisierung an sich oder die Aufnahme der patentgemäßen Lehre in den Standard begründen, sondern die fehlende Bereitschaft, Interessenten das betreffende Patent zu FRAND-

Bedingungen zu lizenzieren. Daher wäre ein etwaiger Schadensersatzanspruch nicht darauf gerichtet, dem Patentbenutzer eine kostenlose Nutzung des Patents zu gestatten, sondern darauf, ihn so zu stellen, wie wenn eine FRAND-Erklärung abgegeben worden wäre. Für die Frage einer Lizenzierungspflicht folgt daraus, dass die Dritten im Wege des Schadensersatzes allenfalls verlangen könnten, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erhalten. Für die Frage der Durchsetzbarkeit von patentrechtlichen Ansprüchen gelten insoweit wiederum die Kriterien, die der Gerichtshof in seiner Entscheidung „Huawei ./.ZTE" aufgestellt hat.

b) Die Klägerin ist auch nicht aus kartellrechtlichen Gründen oder nach Treu und Glauben gehalten, vor der Beklagten die Herstellerin der DVD-Software [Y.] in Anspruch zu nehmen bzw. mit dieser vorrangig nach den Grundsätzen des Gerichtshof über eine FRAND-Lizenz zu verhandeln. Es gibt keinen Grundsatz, dass der Patentinhaber im Falle von patentverletzenden Komponenten einer Vorrichtung ausschließlich gegen den Hersteller dieser Komponenten vorzugehen habe. Entgegen der Auffassung der Beklagten enthält auch die Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe (Beschluss vom 23.04.2015, 6 U 44/15) keinen solchen Grundsatz. Die dortige Konstellation ist auch nicht mit der hiesigen Konstellation vergleichbar. Insbesondere ist die Beklagte keine Vertriebsgesellschaft im dortigen Sinne, die patentverletzende Fremdprodukte unverändert als solche, insbesondere mit der Fremdmarke, vertreibt. Vielmehr hat der Mutterkonzern der Beklagten eine Software auf seinen Computern vorinstalliert, die hierdurch patentverletzend wurden, und die Computer über die Beklagte in Deutschland unter der Konzernmarke vertreiben lassen. Die Beklagte hat überdies auch nicht dargetan, dass [Y.] hinsichtlich der hier in Rede stehenden vorinstallierten DVD-Software lizenzwillig wäre. Auch aus der Entscheidung „Huawei ./.ZTE" lässt sich nicht ableiten, dass ein Patentinhaber zuerst FRAND-Lizenzverhandlungen nach dem dort vorgesehenen Regime mit dem Hersteller der patentverletzenden Komponenten führen muss, bevor er an einen Patentbenutzer, der ein Produkt, das u.a. die patentverletzende Komponente enthält, in Verkehr bringt, mit einem Lizenzangebot herantritt. Allein der Umstand, dass die Verhandlungsposition des Patentinhabers gegenüber dem Hersteller der Komponenten angeblich schwächer sein soll, begründet noch kein gegen Treu und Glauben oder kartellrechtliche Grundsätze verstoßendes Verhalten des Patentinhabers.

Ob etwas anderes gilt, wenn die Klägerin in kollusiven Zusammenwirken mit [Y.] den Verkauf von nicht lizenzierter Software dulden würde, um die Abnehmer wegen Patentverletzungen in Anspruch nehmen zu können, kann dahinstehen. Für eine solche Konstellation fehlt es an konkretem Tatsachenvortrag der insoweit darlegungsbelasteten Beklagten.

IV.

Die Widerklage der Beklagten hat keinen Erfolg. Über die bedingt gestellten Widerklageanträge II und III war zu entscheiden, da die innerprozessuale Bedingung mit dem wesentlichen Erfolg der Klage eingetreten ist.

1. Die Zwischenfeststellungsklage I ist unzulässig. Der erste Teil des Antrags betrifft schon kein Rechtsverhältnis. Der zweite Teil des Antrags ist jedenfalls mit Blick auf die Klage nicht vorgreiflich, da es für deren Erfolg aus Rechtsgründen auf einen Verstoß nach Art 101 AEUV nicht ankommt. Mit Blick auf die Widerklage hat die Beklagte nicht aufgezeigt,

welche weitere Folgen sich aus der begehrten Feststellung für die Rechtsbeziehungen der Parteien ergeben sollen, die nicht bereits durch die Widerklageanträge II und III erfasst wären. Ob der zweite Teil überhaupt ein Rechtsverhältnis, nämlich eine bestimmte, rechtlich geregelte Beziehung einer Person zu anderen Personen oder einer Person zu einer Sache (vgl. BGH, NJW 2001, 3789), betrifft oder eine abstrakte Rechtsfrage bzw. rechtliche Vorfrage zu einem Rechtsverhältnis zum Gegenstand hat, kann vorliegend daher dahinstehen.

Dafür, dass die Beklagte den Klageantrag I, den sie ausdrücklich als Zwischenfeststellungsantrag bezeichnet hat, hilfsweise als allgemeine Feststellungsklage geltend machen wollte, ist nichts ersichtlich.

2. Der Widerklageantrag II a) war ebenfalls nicht zu gewähren, da er unbegründet ist. Das von der Beklagten ausdrücklich geforderte Verhalten, nämlich eine FRAND-Erklärung abzugeben, hat die Klägerin jedenfalls durch die im Laufe des Verfahrens abgegebene FRAND-Erklärung (Anlage K 20) erfüllt. Die Ansicht der Klägerin, die FRAND-Verpflichtungserklärung sei nicht erforderlich, zieht deren Ernsthaftigkeit entgegen der Auffassung der Beklagten nicht in Zweifel. Selbst wenn man im Widerspruch zum Wortlaut des Widerklageantrags II die Abgabe der FRAND-Erklärung für seine Erfüllung nicht ausreichen lassen, sondern für die Erfüllung des mit dem Widerklageantrag geforderten Verhaltens zusätzlich Zugang der Erklärung bei der DVD-Standardisierungsorganisation fordern wollte, läge ebenfalls Erfüllung vor. Soweit die Beklagte den Zugang der Erklärung bestreitet, ist dieses Bestreiten aus den bereits dargelegten Gründen unerheblich (vgl. oben III. 3 c).

   Der hilfsweise gestellte Unterlassungswiderklageantrag II b) ist in die Zukunft gerichtet. Es spricht vieles dafür, dass er nicht auch hilfsweise für den Fall, dass die Klägerin eine FRAND-Erklärung abgibt und allein deshalb der Widerklageantrag II a) keinen Erfolg hat, gestellt ist. Jedenfalls ist er ebenfalls durch die Abgabe der FRAND-Erklärung erfüllt, da hierdurch die Klägerin den vermeintlichen Verstoß gegen Art. 101 AEUV und die hieraus folgenden vermeintlichen Beeinträchtigungen für die Zukunft unterlässt und damit den Unterlassungsanspruch erfüllt. Daher kann der genaue Inhalt der Bedingung offenbleiben, zumal die Anträge II a und b auf das wirtschaftlich identische Ziel gerichtet sind und daher der Hilfsantrag den Streitwert nicht erhöht.

3. Auch der Widerklageantrag III ist unbegründet und hat daher keinen Erfolg. Für einen eine Schadensersatzpflicht begründenden Verstoß gegen Art 101 AEUV ist die Beklagte als Anspruchsberühmende darlegungs- und beweisbelastet. Einen Beweis dafür, dass die FRAND-Verpflichtungserklärung bei der Standardisierung nicht gegenüber der Standardisierungsorganisation abgegeben wurde, hat die Beklagte nicht angeboten. Dass die Klägerin nicht in der Lage ist, die ursprüngliche FRAND-Verpflichtungserklärung aus dem Standardisierungsverfahren vorzulegen, begründet keine Vermutung oder Anscheinsbeweis dafür, dass eine solche Erklärung für das Klagepatent ursprünglich nicht abgegeben worden wäre. Allein schon der Zeitablauf und der Umstand, dass sich die DVD-Standardisierungsorganisation in Auflösung befindet, machen es nachvollziehbar, dass Dokumente nicht mehr vorliegen.

V.

Der Rechtsstreit war nicht bis zur Entscheidung über die gegen die das Klagepatent anhängige Nichtigkeitsklage auszusetzen. Die Entscheidung über die Nichtigkeitsklage ist zwar

vorgreiflich im Sinne des § 148 ZPO. Die Kammer hat aber das ihr durch diese Vorschrift eingeräumte Ermessen dahingehend ausgeübt, dass von einer Aussetzung des Verletzungsprozesses abgesehen wird.

1. Die Kammer hat sich dabei von folgenden grundsätzlichen Überlegungen leiten lassen:

   Um Missbräuche zu verhindern, ist ein Verletzungsprozess nur dann auszusetzen, wenn der voraussichtliche Erfolg des Einspruchs bzw. der Nichtigkeitsklage von der Beklagtenseite glaubhaft gemacht ist. Die bloße Möglichkeit der Vernichtung bzw. des Widerrufs des Klagepatents genügt für eine Aussetzung dagegen grundsätzlich nicht. Allgemein ist große Zurückhaltung mit der Anordnung der Aussetzung geboten, damit nicht im Wege der Aussetzung letztlich eine Suspendierung des dem Patentinhaber durch die Patenterteilung auch für die Gerichte bindend verliehenen Verbotsrechts für eine erhebliche Zeitspanne erreicht wird. Es ist daher grundsätzlich eine hinreichende, mithin überwiegende Wahrscheinlichkeit der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Klagepatents zu verlangen (vgl. vgl. BGH, GRUR 2014, 1237 Rn. 4 - Kurznachrichten; *Grabinski/Zülch* in Benkard, PatG, 11. Aufl. 2015, § 139 Rn. 107).

2. Bei Anlegung dieser Maßstäbe ist die Kammer zu der Entscheidung gelangt, im vorliegenden Fall nicht auszusetzen. Von einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, dass das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren vernichtet werden wird, ist die Kammer nicht überzeugt.

   a) Die Beklagte stellt die Neuheit des Anspruchs 5 des Klagepatents in Abrede. Den Neuheitseinwand stützt sie auf die nachveröffentlichte europäische Schrift EP 0725 541 A 2 (Anlage [B] 20 , Anlage NK 7 im Nichtigkeitsverfahren, im Folgenden kurz „EP '541"), die die Priorität der japanischen Schrift JP 16304/95 (Anlage K 20*/20a*) vom 03.02.1995 (im Folgenden kurz "Prioritätsschrift") in Anspruch nimmt. Da das Klagepatent eine Priorität vom 23.03.1995 in Anspruch nimmt und die Entgegenhaltung EP '541 am 02.02.1996 unter Inanspruchnahme der o.g. Priorität vom 03.02.1995 angemeldet wurde, gehört die Entgegenhaltung EP '541 gemäß Art 54 Abs. 3 EPÜ zu dem bei der Neuheitsprüfung zu berücksichtigenden Stand der Technik, soweit die Merkmale, auf die der Neuheitseinwand gestützt wird, auch in ihrer Prioritätsschrift vorhanden sind (vgl. Artt. 88 Abs. 3, 89 EPÜ).

   b) Zwischen den Parteien steht die neuheitsschädliche Vorwegnahme einer patentgemäßen Farbnachschlagtabelle, eines patentgemäßen Decoders, einer patentgemäßen Anzeigeneinrichtung und der Merkmale c2 und c4 (Aktualisierung einer Änderungsposition und Verzögerungslängendaten) im Streit.

      Die Entgegenhaltung EP '541 betrifft ein Bildaufnahmekodier- und dekodiersystem. Sie zeigt eine Steuersequenztabelle – display control sequence table (DCSQT) –, die aus mehreren Steuersequenzen – Display Control Sequences (DCSQ) – zusammengesetzt ist (Fig. 31). Entsprechendes ist in der Prioritätsschrift offenbart (vgl. Anlage K 20a, Fig. 7). Eine Steuersequenz weist eine Startzeit auf (Fig. 32) und kann nach der Entgegenhaltung EP '541 auch einen CHG_COLCON-Befehl enthalten (Fig. 33), was ebenfalls auch aus Abschnitt [0050] bzw. aus Fig. 8 der Prioritätsschrift folgt. Nach Spalte 44 Z. 21 -25 und Fig. 44 der Entgegenhaltung umfasst der CHG_COLCON-Befehl u.a. Pixelsteuerdaten PCD. Entsprechendes zeigt die Prioritätsschrift in Fig. 15 und Abschnitt [0064]. Ausweislich Spalte 44 Z. 34-38 der Entgegenhaltung umfassen die Pixelsteuerdaten u.a. Pixelkontrollinformationen PCINF,

was auch Abschnitt [0065] der Prioritätsschrift offenbart. Die Pixelkontrollinformation beinhaltet nach Fig. 46 der Entgegenhaltung das Steuerelement NEW PATRN PIX. COLOR, das den Farbpalettencode für das Pixel bei Änderungsbeginn und die folgenden festgelegt. Entsprechendes lässt sich Fig. 17 der Prioritätsschrift entnehmen.

Auf dieser Grundlage ist eine anspruchsgemäße Änderungsposition offenbart. Sie wird durch das Informationselement NEW PATRN PIX. COLOR festgelegt, weil diese Information die Festlegung einer neuen Farbe ab dem entsprechenden Pixel für dieses Pixel und die folgenden vorsieht.

Entgegen der Auffassung der Beklagten hält es die Kammer indes für nicht hinreichend wahrscheinlich, dass die Entgegenhaltung EP '541 und die japanische Prioritätsschrift auch eine Aktualisierung der Änderungsposition anhand von Verzögerungslängendaten offenbaren.

Der Beklagten mag zuzugeben sein, dass mit dem oben aufgezeigten Instrumentarium eine Steuersequenztabelle entworfen werden kann, die mehrere Steuersequenzen mit CHG_COLCON-Befehlen und unterschiedlichen Zeitstempeln enthält, wobei die CHG_COLCON-Befehle dann zu den in dem jeweiligem Zeitstempel vorgesehenen Zeitpunkten umgesetzt werden und die in den CHG_COLCON-Befehlen enthaltene Steuerinformation NEW PATRN PIX. COLOR bewirkt, dass die in der Steuerinformation vorgesehene Farbe statt der zu vor festgelegten Grundfarbe für die Darstellung des Untertitels ab dem dort angegebenen Pixel für dieses Pixel und die folgenden verwendet wird. Auf diese Weise kann etwa mit einem ersten CHG_COLCON-Befehl ein Farbumschlag im Untertitel von der Grundfarbe in die neue Farbe ab dem genannten Pixel bewirkt werden. Die Beklagte behauptet in diesem Zusammenhang, dass die Datenstruktur PCINF exakt identisch mit der Struktur PX_CTLI sei, wie sie in Abschnitt 5.4.3.4.1 des Standards beschrieben sei. Wäre dem so, bliebe ein einmal gesetzter Farbumschlag dann an der gesetzten Position bestehen, bis der alte PCINF durch einen neuen CHG_COLCON-Befehl überschrieben wird. Auf dieser Grundlage mag der Beklagten dann weiter zugestanden sein, dass man dann mit einem zweiten CHG_COLCON-Befehl, der den ersten CHG_COLCON-Befehl automatisch überschreibt, den Farbumschlag, der – bis die Zeit dieses zweiten CHG_COLCON-Befehl gekommen ist – an der durch den ersten CHG_COLCON-Befehl vorgegeben Stelle verharrt, zu einem anderen Pixel verschieben kann und entsprechend mit dem dritten, vierten usw. CHG_COLCON-Befehl verfahren kann.

Neuheitsschädlich vorweggenommen ist indes nur das, was der Quelle unmittelbar und eindeutig entnommen werden kann (vgl. *Melullis* in Benkard, EPÜ, 2. Aufl., Art 54 Rn. 51). Maßgeblich ist die Sichtweise des Fachmannes, vorliegend eines Ingenieurs mit mehrjähriger Berufspraxis auf dem Gebiet der Kodierung und Dekodierung von Videodaten. Es mag zwar zutreffen, dass der Fachmann erkennt, dass in einer Abfolge von Steuersequenzen auch mindestens zwei mit einem CHG_COLCON-Befehl enthalten sein können. Dass der mit dem Informationselement NEW PATRN PIX. COLOR gesetzte Farbumschlag nach der Entgegenhaltung EP'541 so lange bestehen bleibt, bis er durch ein neuen NEW PATRN PIX. COLOR-Befehl überschrieben wird, hat die Beklagte zwar nicht aufgezeigt. Letztlich kann dies jedoch dahinstehen. Unterstellt, dass die Beibehaltung des Farbumschlags bis zu einem neuen NEW PATRN PIX. COLOR-Befehl ggf. durch Mitlesen für den Fachmann of-

fenbart ist, mag es zwar sein, dass man durch die Zusammenstellung mehrerer Steuersequenzen mit entsprechenden Zeitstempeln und CHG_COLCON-Befehlen in einer Steuersequenztabelle wie oben beschrieben einen Code schaffen kann, mit dem wie im DVD-Standard ein fortschreitender Farbumschlag im Untertitel realisiert werden kann und den die Vorrichtung aus EP'541 umsetzen kann, so dass sie in der hier vertreten Auslegung des Anspruchs 5 patentgemäß wäre. Deshalb ist aber noch nicht hinreichend sicher, dass der Fachmann der EP '541 auch unmittelbar und eindeutig entnimmt, dass durch die besagte Zusammenstellung der Steuersequenzen mit CHG_COLCON-Befehlen die Verzögerung bei der Aktualisierung der Änderungsposition, also einer vorbestimmten Position im Videobild, bewirkt werden kann. Allein der Umstand, dass eine entsprechende Zusammenstellung von Befehlen mit dem Instrumentarium, das die Entgegenhaltung vorsieht, möglich ist und dass dann auch eine Vorrichtung, die die Steuerbefehle aus der Entgegenhaltung umsetzen kann, dazu in der Lage ist, die Zusammenstellung korrekt umzusetzen, genügt für eine neuheitsschädliche Offenbarung nicht ohne weiteres. Hierfür müsste nämlich neben dem Instrumentarium auch seine Verwendung für die Aktualisierung einer Änderungsposition anhand der Zeitstempel als Verzögerungslängendaten unmittelbar und eindeutig offenbart sein. Die Beklagte hat keine Stelle in der Entgegenhaltung aufgezeigt, die eine solche Zusammenstellung zeigen oder gar in ihren Wirkungen beschreiben würde. Ob der Fachmann dies gleichwohl mitliest, vermag die Kammer nicht mit der für eine Aussetzung erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu prognostizieren.

Soweit die Beklagten darauf hinweisen, dass die in der Entgegenhaltung vorgesehenen Befehle exakt den Befehlen im DVD-Standard entsprächen, die die Klägerin für die Begründung der Patentverletzung heranzieht, steht dies der Annahme der Neuheit nicht entgegen, da es nicht darauf ankommt, dass die Instrumente des DVD-Standards mit denen der Entgegenhaltung übereinstimmen, sondern darauf, ob die konkrete Verwendung der Instrumente und die daraus abgeleitete Fähigkeit der Vorrichtung, die konkrete Verwendung zu verarbeiten und dabei die anspruchsgemäßen Wirkungen zu erzielen, in der Entgegenhaltung unmittelbar und eindeutig offenbart sind.

c) Soweit die Beklagte darauf verweist, dass das Klagepatent unzulässig erweitert sei, vermag dies ebenfalls keine hinreichende Wahrscheinlichkeit für den Erfolg der Nichtigkeitsklage begründen. Die Beklagte hat nicht hinreichend dargelegt, weshalb das Merkmal c4 deshalb unzulässig erweitert sein soll, weil in ihm die Angabe, wann der erste Verzögerungszeitraum beginne, fehle.

VI.

Das von der Beklagten beantragte Nachschubrecht mit Blick auf den lediglich in englischer Sprache vorliegenden Lizenzvertragsentwurf vom 13.03.2015 (Anlage K 1 f) war nicht zu gewähren. Die Beklagte hatte ausreichend Zeit, sich mit dem Angebot zu befassen. Das Angebot wurde den Beklagtenvertretern mit außergerichtlichem Schreiben vom 13.03.2015 übersandt. Selbst wenn man darauf abstellen wollte, dass das Angebot erst mit Schriftsatz vom 20.11.2015, dem ersten inhaltlichen Klägerschriftsatz nach Wiederanrufen des Verfahrens, in den Rechtsstreit eingeführt wurde, bestand genügend Zeit, sich mit dem Angebot auch im Rahmen des Rechtsstreit auseinanderzusetzen, zumal die Beklagte und ihre Mutter sich mit Sicherheit bereits zuvor, nämlich in den Verhandlungen, mit dem Lizenzangebot

befasst haben dürften, so dass es keiner weiteren Analyse bedurfte, um sich hierzu auch schriftsätzlich erklären zu können. Auch der Hinweis, dass die Gerichtssprache deutsch sei und das Lizenzangebot nicht zusammen mit einer deutschen Übersetzung in den Rechtsstreit eingeführt worden sei, verfängt nicht. Die Gerichtssprache bezieht sich zunächst auf die Sprache, in der das Verfahren geführt wird. Anlagen sind nur insoweit zu übersetzen, als es auf ihren Inhalt ankommt und das Gericht und die Gegenpartei auf eine Übersetzung angewiesen sind. Vorliegend sind sowohl das Gericht als auch die Beklagte in der Lage, einen englischsprachigen Lizenzvertragsentwurf zu lesen und in dem Umfang zu verstehen, wie er für die Entscheidung relevant sind. Dass auch die Beklagte der englischen Sprache hinreichend mächtig ist, belegt die vorgelegte außergerichtliche Korrespondenz, die von den Parteivertretern jedenfalls überwiegend in Englisch geführt wurde. Es wäre auch lebensfremd anzunehmen, dass unter den inländischen Mitarbeitern der Beklagten niemand ist, der des Englischen hinreichend mächtig wäre. Überdies hat sich die Beklagte für den Offenbarungsgehalt der Prioritätsschrift JP 16304/95 selbst auf eine englische Übersetzung aus dem Japanischen berufen. Der Hinweis auf eine nicht vorliegende deutsche Übersetzung des Lizenzvertragsangebots zur Begründung eines Schriftsatznachlasses erscheint daher als reines Formalargument.

Die mündliche Verhandlung war, soweit in dem nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 18.01.2016 neuer Sachvortrag enthalten ist, nicht wiederzueröffnen, § 296a ZPO. Der Vortrag ist verspätet, da ausreichend Gelegenheit zu schriftsätzlichem Vortrag bestand. Abgesehen davon führt die Kritik der Beklagten an den einzelnen Klauseln des Lizenzvertragentwurfs nicht dazu, dass der Lizenzvertrag als offensichtlich nicht FRAND anzusehen wäre.

VII.

Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91 Abs. S. 1, 92 Abs. 1, 709 ZPO.

Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO hinsichtlich des Rückruf- und Vernichtungsanspruchs war nicht zu gewähren. Die Beklagte hat nicht mit der erforderlichen Substanz dargelegt, weshalb ihr die Vollstreckung des Rückrufs- und Vernichtungsanspruch einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen soll. Ein pauschaler Hinweis darauf, dass der Rückruf aufgrund des Umfangs der in der Vergangenheit mit den angegriffenen Ausführungsformen getätigten Umsätze zu einer ernsthaften Gefährdung des Geschäftsbetrieb der Beklagten führe und ein nicht zu ersetzender Imageverlust drohe, genügt hierfür nicht. Wie bereits dargelegt ist der Vernichtungsanspruch zudem nicht zwangsläufig auf die körperliche Vernichtung der Computer gerichtet. Inwieweit der Imageverlust höher als in anderen Fällen der Verurteilung wegen einer Patentverletzung sein soll, bleibt offen.

Aus den gleichen Gründen war die Sicherheit für die Vollstreckung des Rückrufs- und Vernichtungsanspruchs nicht in der von der Beklagten genannten Höhe anzusetzen. Die festgesetzte Höhe deckt nach Auffassung der Kammer das Schadensrisiko auch unter Berücksichtigung eines Image-Verlustes ausreichend ab.

Voß Vorsitzender Richter am Landgericht	Dr. Tochtermann Richter am Landgericht	Böttcher Richter